

21-OKTABR

O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgan kun!



ADVOKAT PRESS

ГАЗЕТА 2021 ЙИЛ 1 ФЕВРАЛДАН ЧИҚА БОШЛАГАН

ҲУҚУҚИЙ, ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ГАЗЕТА

2026 ЙИЛ ОКТЯБРЬ, №10(69)

БОШҚАРУВ

Адвокатлар палатаси Бошқаруви йиғилиши: тизимли ислоҳотлар, халқаро эътироф ва янги касб байрами





Жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш ҳар қандай демократик давлатнинг бош мақсади ҳисобланади. Бу борада суд-ҳуқуқ тизимининг ажралмас қисми бўлган адвокатура институтининг ўрни беқиёсдир. Бугунги кунда мамлакатимизда кечаётган кенг қамровли ислоҳотлар даврида мустақил ва кучли адвокатурани шакллантириш, соҳа ходимларининг ижтимоий нуфузи ҳамда касбий масъулиятини ошириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Яқинда, яъни 2026 йил 16 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Бошқарувининг навбатдаги 12-сонли мажлиси бўлиб ўтди. Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков раислигида ўтган ушбу тарихий йиғилиш нафақат соҳа ходимлари учун, балки мамлакатимиз ҳуқуқ тизими ҳаётида янги бир саҳифани очиб берди, десак муболаға бўлмайди. Зотан, ушбу мажлисда тизимнинг ривожланиш истиқболларини белгиловчи, адвокатларнинг жамиятдаги мақомини юксалтиришга хизмат қилувчи жуда муҳим қарорлар қабул қилинди.

Тарихий сана ва янги касб байрами

Мажлис кун тартибидаги энг асосий ва қувончли янгиликлардан бири – миллий адвокатурамиз тарихида илк бор расмий касб байрамининг белгиланиши бўлди. Эндиликда ҳар йили **27 декабрь куни – «Адвокатура куни»** сифатида тизимда алоҳида касб байрами сифатида кенг нишонланадиган бўлди. Бу сана бежиз танланмаган. Жорий йилда 1996 йил 27 декабрда қабул қилинган «Адвокатура тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 30 йиллиги нишонланади.

Ушбу 30 йиллик тарихий давр мобайнида ўзбек адвокатураси машаққатли ва шарафли йўлни босиб ўтди. Шу муносабат билан Республиканинг барча ҳудудларида ҳамда Тошкент шаҳрида соҳанинг босиб ўтган йўли, ютуқлари ва истиқболдаги вазифаларига бағишланган йирик илмий-амалий конференциялар ўтказилиши режалаштирилди. Бундан ташқари, кўп йиллар давомида қонун устуворлиги йўлида фидокорона хизмат қилган адвокатларни рағбатлантириш мақсадида **«Ўзбекистон адвокатурасига 30 йил»** эсдалик нишони таъсис этилмоқда. Бу қадам соҳа вакилларининг меҳнатига берилган юксак эътироф ва уларнинг касбий ғурурини юксалтиришга хизмат қилувчи муҳим омилдир.

Рақобат ва маҳорат: «Йил адвокати» танлови янги босқичда

Адвокатлик фаолияти юксак билим, тажриба ва маҳорат талаб эта-

▶▶▶ давоми 2-бетда

Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг нашри

ТАҲРИР КЕНГАШИ:

Шуҳрат САДИКОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раиси

Сергей ИРГАШЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раисининг биринчи ўринбосари, Адвокатлар касб этикаси бўлими бошлиғи

Аслиддин МАХАММАДИЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раиси ўринбосари, Адвокатларни касбий тайёрлаш бўлими бошлиғи

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Баҳром САЛОМОВ,
юридик фанлар доктори, адвокат (Таҳрир ҳайъати раҳбари)

Ойбек МЎМИНОВ,
«ADVOKAT» журнали бош муҳаррири

Сурайё САЛИМОВА,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Жамоатчилик билан алоқалар бўлими бошлиғи

Бахтиёр УМУРЗОҚОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг Жиззах вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Ўктам ЖАМОЛОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Фурқат ЎРОҚОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг Сирдарё вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Сардор МАМАТҚУЛОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Отабек ТОШТУРДИЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг Қашқадарё вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Умид БЎТАБОЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи

Даврон САИДОВ,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Бошқарув аъзоси, «Status Libertatis» адвокатлик фирмаси адвокати

Жамшидбек ШОМУРОДОВ,
Фарғона вилоятидаги «Chorsu Femida» Адвокатлар ҳайъати адвокати, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Тафтиш комиссияси раиси

Қобилжон КОМИЛОВ,
Тошкент шаҳридаги «Qibang law group» адвокатлик фирмаси адвокати

Алишер МУСОХОНИЙ,
Тошкент вилояти «Huquqiy madad» адвокатлик бюроси адвокати, Халқаро Адвокатлар Иттифоқи (Ҳамдўстлиги) Бошқарув аъзоси

Сергей МАЙОРОВ,
Тошкент шаҳар «Simay kom» адвокатлик фирмаси адвокати

Усмонхон САЛОҲИДДИНОВ,
Наманган вилояти «Adolat darchasi» адвокатлик бюроси адвокати

▶▶▶ бошланиши 1-бетда

диган касбдир. Соҳада соғлом рақобатни кучайтириш ва энг намунали адвокатлар иш тажрибасини оммалаштириш мақсадида Палата Бошқаруви томонидан «Адвокатлар ўртасида ўтказиладиган касбий танлов тўғрисида»ги Низом қайта кўриб чиқилди. Мажлисда мазкур ҳужжатга замон талабларидан келиб чиқиб ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда, унинг янги таҳрири тасдиқланди.

Бу янгилик анъанавий тарзда ўтказиб келинаётган **«Йил адвокати»** танловининг нуфузини янада оширади. Низомда танловни очиқ, шаффоф ва адолатли ўтказиш мезонлари кучайтирилиб, ғолибларни тақдирлаш маросимларини юқори савияда ташкил этиш бўйича зарур молиявий асослар белгилаб олинди. Бу эса ёш адвокатларимиз учун ўз устида ишлаш, касбий маҳоратини тинимсиз ошириб бориш йўлида катта рағбат бўлиши шубҳасиз.

Халқаро майдонда Ўзбекистон адвокатураси нуфузи

Бугунги глобаллашув даврида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Адвокатлар палатаси ҳам бу борада фаол ташқи сиёсат олиб бормоқда. Бошқарув мажлисида Грузия Республикаси адвокатлар Ассоциацияси томонидан юборилган таклиф атрофлича муҳокама қилинди.

Хусусан, шу йилнинг 4–7 ноябрь кунлари Грузияда адвокатлар ўртасида футбол бўйича халқаро мусобақа ҳамда 8 ноябрь куни нуфузли халқаро конференция бўлиб ўтиши режалаштирилган. Мажлисда ушбу тадбирларда Палата делегацияси ва спорт жамоасининг иштироки билан боғлиқ ташкилий ҳамда хизмат сафари масалалари мувофиқлаштирилди. Бу каби халқаро лойиҳалар ўзбекистонлик адвокатларнинг дунё ҳамжамиятидаги ўрнини мустаҳкамлашга ва ўзаро тажриба алмашишга хизмат қилади.

Ахборот макони ва обуна масалалари

Жамоатчилик билан алоқалар ва ахборот таъминоти адвокатура тизимининг шаффофлигини таъминлашда бош мезондир. Шу нуқтаи назардан, «ADVOKAT MEDIA» масъулияти чекланган жамияти томонидан чоп этиладиган «ADVOKAT» журнали ва «ADVOKAT Press» газетаси соҳанинг кўзгуси ҳисобланади. Ушбу нашрлар нафақат ҳуқуқий билимларни тарғиб қилади, балки адвокатларнинг кундалик фаолиятида дуч келаётган муаммолар ва уларнинг ечимларини кенг ёритади.



Йиғилишда **2027 йил учун ушбу даврий нашрларга обуна бўлиш** кампаниясини сифатли, самарали ва тизимли ташкил этиш масаласи алоҳида кўриб чиқилди. Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаларига бу борада тегишли топшириқлар берилди. Зеро, ҳар бир адвокат ўз соҳасидаги янгиликлардан, қонунчиликдаги ўзгаришлардан ва суд амалиётидан доимий равишда бохабар бўлиши давр талабидир.

Бошқарув мажлиси якунида йил якунига қадар амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар ва истиқболли режалар белгилаб олинди. Палата раиси Ш.Садиков таъкидлаганидек, олдимизда турган вазифаларни ўз вақтида ва самарали бажариш ҳар бир ҳудудий бошқарма ва ҳар бир адвокатдан юксак масъулият талаб этади.

Бир сўз билан айтганда, Адвокатлар палатаси Бошқарувининг бу галги мажлиси тизимдаги ислоҳотларни янги босқичга олиб чиқди. Расмий касб байрами – «Адвокатура куни»нинг белгиланиши эса соҳа ходимлари учун унутилмас тарихий воқеа бўлди. Биз, Жамоатчилик билан алоқалар бўлими сифатида, тизимдаги бу янгиланишлар ва ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятини кенг жамоатчиликка етказишда фаол давом этамиз. Зеро, кучли ва мустақил адвокатура – адолатли жамиятнинг бош гаровидир.

Сурайё САЛИМОВА,
Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Жамоатчилик билан алоқалар бўлими бошлиғи

Айрим шахсларнинг дахлсизлиги ва иммунитетини бузганлик учун жавобгарлик белгиланди

14.10.2026 йилдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-1182-сон Қонун қабул қилинди.

Ҳужжат дахлсизлик ва иммунитетдан фойдаланадиган шахслар тоифаларини ажратиб кўрсатади. Биринчисига қуйидагилар киради:

- Қонунчилик палатаси депутатлари;
- Олий Мажлис Сенати аъзолари;
- инсон ҳуқуқлари бўйича вакил (омбудсман);
- Бола ҳуқуқлари бўйича вакил;
- судьялар;
- прокурорлар, терговчилар ва суриштирувчилар;
- адвокатлар;
- Марказий сайлов комиссияси аъзолари;
- Президентликка номзодлар (номзод мақоми амал қилган даврда).

Президент Администрациясининг раҳбар ходимлари учун хизмат вазифаларини бажариш билан боғлиқ бўлмаган ҳаракатлар ёки ҳаракатсизликка нисбатан дахлсизлик ишдан бўшатилгандан кейин беш йил давомида сақланиб қолади.

Иммунитет Президентга, Президент Администрациясининг мансабдор шахсларига ва уларнинг оила аъзоларига, шунингдек, Президент Администрациясининг раҳбар ходимларига зиммасига юклатилган вазифаларни бажариши муносабати билан татбиқ этилади.

Қонунда дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахсларни ушлаб туриш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига олиб бориш тақиқланади, Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган уч соатгача ушлаб туриш бундан мустасно. Бундай шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш тегишли палата, Президент ёки бошқа ваколатли органнинг розилигини талаб қилади. Хусусан, Президент Администрациясининг раҳбар ходимларига нисбатан Бош прокурор тақдимномасига асосан Президентнинг ёзма розилиги талаб этилади.

Дахлсизлик ва иммунитет талаблари бузилган ҳолда олинган далиллар номақбул деб топилади ва иш материалларидан чиқарилади. Дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахсларнинг телефон сўзлашувларини эшитиб туришга ва ёзишмаларини назорат қилишга фақат суднинг қарори ёки Бош прокурорнинг ёзма рухсати билан йўл қўйилади

Шунингдек, бундай шахсларни суд тартибида маъмурий жавобгарликка тортишнинг алоҳида тартиби белгиланган. Иммунитетга эга бўлган шахсларга нисбатан суд қарори билан маъмурий жазо қўлланилишига йўл қўйилмайди.

Дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахсни била туриб қонунга хилоф равишда ушлаб туриш, мажбурий келтириш, унга нисбатан тергов ҳаракатларини ўтказиш, шунингдек, бундай ҳаракатларни ўтказиш тўғрисида буйруқ ёки топшириқ бериш учун озодликни чеклаш билан муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Агар бундай қилмиш такроран, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб, далилларни сохталаштириб, қамоққа олиб ёхуд қонунга хилоф равишда жиноий жавобгарликка тортиб содир этилган бўлса, беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланади.

Бундан ташқари, Президент Администрацияси мансабдор шахслари ва раҳбар ходимларининг хизмат вазифаларини бажариш чоғидаги қарорлари, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги туфайли етказилган зарар Давлат бюджети ҳисобидан қопланади. Бундай ҳолларда ушбу шахсларга нисбатан регресс талаб қилиш ҳуқуқи қўлланилмайди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс, Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиришлар киритилди.

Ҳужжат Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасида давлат тилида эълон қилинган ва 15.10.2026 йилдан кучга кирди.

Батафсил маълумот: https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/ayrim_shahslarning_dahlsizligi_va_immunitetini_buzganlik_uchun_javobgarlik_belgilandi

Адвокат илтимосномасига асослантирилган жавоб:
ҳимоя ҳуқуқини таъминлаш масалалари

Ҳимоя ҳуқуқининг амалда таъминланиши адвокат илтимосномасининг қандай кўриб чиқилиши ва ҳал этилиши билан узвий боғлиқ. Гувоҳни сўроқ қилиш, ҳужжатни талаб қилиб олиш ёки далилнинг қонунийлигини текшириш ҳақидаги илтимоснома жиноят ишининг натижасига таъсир қилувчи ҳолатларни аниқлашга хизмат қилиши мумкин. Шу боис уни қаноатлантириш ёки рад этиш ҳақидаги қарорда ҳимоя келтирган муҳим важларга қандай баҳо берилгани ва қабул қилинган қарорнинг сабаблари тушунарли бўлиши зарур.

Адвокат илтимоснома орқали иш учун аҳамиятли ҳолатни текшириш, ҳужжатни талаб қилиб олиш, гувоҳни сўроқ қилиш, экспертиза тайинлаш ёки ҳимоя остидаги шахснинг муайян процессуал ҳуқуқини таъминлаш масаласини қўяди. Ушбу талаб қандай ҳал қилингани терговнинг кейинги йўналишига, судда текшириладиган далиллар доирасига ва ҳимоянинг ўз позициясини баён этиш имкониятига таъсир қилади.

Адвокатлик амалиётимда илтимосномада келтирилган муҳим важларга аниқ муносабат билдирилмаган ҳолатларга дуч келганман. Айрим ҳолларда терговчи рад этиш тўғрисида қарор чиқаради, аммо сўралган ҳаракат нима учун зарур эмаслигини тушунтирмайди. Судда эса илтимоснома ишга қўшилгани қайд этилиб, ундаги талаблар бўйича қандай тўхтамга келингани очиқ қолиши мумкин. Бундай ҳолатларга ҳуқуқий баҳо беришда илтимоснома, қарор ва суд мажлиси баённомасининг мазмунини солиштириш зарур.

Масалан, адвокатнинг учта мустақил талабидан қарорда фақат биттаси муҳокама қилинса, қолганларининг қандай ҳал этилгани очиқ қолади. Худди шунингдек, ишда етарли далиллар борлиги ҳақидаги умумий қайд ҳимоя кўрсатган муайян зиддият қандай бартараф этилганини тушунтирмайди.

Илтимоснома юзасидан қабул қилинган қарор унинг мазмунан кўриб чиқилганини текшириш имконини бериши керак. Бунинг учун илтимосномадаги муҳим важлар баҳоланиши, натижа аниқ ифодаланиши ва тегишли процессуал шаклда қайд қилиниши зарур. Асослантириш талаби илтимосномани албатта қаноатлантириш мажбуриятини англатмайди. У қаноатлантириш ёки рад этишнинг сабаблари тушунарли бўлишини тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддаси малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини, 55-моддаси эса ҳуқуқ ва эркинликларни суд орқали ҳимоя қилиш ҳамда ваколатли, мустақил ва холис судда иш кўрилиши кафолатларини белгилайди. Ушбу кафолатлар ҳимоячининг иш натижасига таъсир қилиши мумкин бўлган масалаларни ваколатли орган олдига қўйиши ва уларнинг қонуний ҳал этилишини талаб қилиши учун конституциявий асос бўлиб хизмат қилади.

Бевосита ҳуқуқий таянч «Адвокатура тўғрисида»ги Қонуннинг 6-моддасида ифодаланган. У адвокатга мансабдор шахсларга илтимоснома ва шикоятлар бериш, улардан «ёзма шаклда асослантирилган жавоблар олиш» ҳуқуқини беради. Шу модда ҳимоячи тақдим этган далилларни ишга қўшиш ва уларни баҳолаш талабини ҳам назарда тутади. Демак, илтимосномадаги муҳим важларга муносабат билдириш мазкур ҳуқуқни амалда таъминлашнинг таркибий қисмидир.

Жиноят процессида ушбу ҳуқуқ Жиноят-процессуал кодексида белгиланган шаклларда амалга оширилади. Бунда «жавоб» тушунчаси муайян босқич ва масалага қараб терговчи қарори, суднинг алоҳида ажрими ёки суд мажлиси баённомасига киритиладиган ажримни қамраб олади. Уларнинг шакли ва шикоят қилиш тартиби ўзига хос. Илтимоснома бўйича асослантирилган муносабат тегишли процессуал шаклда ифодаланиши керак.

Олий суд Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сон қарорининг 3, 4 ва 6-бандларида ҳимоя ҳуқуқидан амалда фойдаланиш учун шароит яратиш, оқловчи ва енгиллаштирувчи ҳолатларни текшириш, тарафларнинг процессуал имкониятларини таъминлаш масалаларига эътибор қаратилган. Ушбу ёндошув илтимосномаларни кўриб чиқишга ҳам татбиқ этилади: ҳимоя томони кўтарган аҳамиятли масала текшириш ва ҳуқуқий баҳолаш доирасидан четда қолмаслиги лозим.

Дастлабки терговда илтимосномада айнан нима сўралаётганини аниқлаш муҳим. Ҳимоячи қўшимча далил тўплашни сўраганми, мавжуд далилнинг қонунийлигига эътироз билдирганми ёки муайян процессуал ҳуқуқни таъминлашни талаб қилганми – қарорнинг асослари шу масалага жавоб бериши лозим. Бир турдаги талабга мос сабабни бошқа талабга механик қўллаш асослантириш сифатини пасайтиради.

Масалан, гувоҳнинг аввал сўроқ қилингани уни қўшимча сўроқ қи-

лиш заруратини ўз-ўзидан истисно этмайди. Илтимоснома аввалги баённомада очиқ қолган саволга ёки кейин аниқланган зиддиятга тааллуқли бўлиши мумкин. Бундай ҳолда аввалги сўроқда мазкур саволга жавоб олингани ёки зиддият бартараф этилгани аниқланиши керак. Рад қарорида тегишли баённома ва жавобга аниқ ишора қилиш қарорнинг мантиғини текшириш имконини беради.

ЖПКнинг 377-моддаси дастлабки тергов тугагач материаллар билан танишишдан ёки танишишдан бош тортишдан кейинги илтимосномаларга тааллуқли. Рад қарори ҳақида илтимоснома берилганидан уч сутка ичида хабар берилади; қарор билан танишгач икки сутка ичида прокурорга шикоят қилиш мумкин. Бу барча илтимосномаларга татбиқ этиладиган умумий муддат эмас.

Далилни мақбул эмас деб топиш тўғрисидаги илтимосномаларга оид махсус тушунтириш ҳам мавжуд. Олий суд Пленумининг 2018 йил 24 августдаги 24-сонли қарорнинг 14-бандига кўра, бундай илтимоснома судга қадар юритишнинг ҳар қандай босқичида, дастлабки эшитувда ва суд муҳокамасида билдирилиши мумкин. Терговчи ёки суриштирувчининг рад қарори билан таништирилганидан икки сутка ичида прокурорга шикоят қилиш имкони назарда тутилган. Рад этиш илтимосномани такроран билдиришга тўсқинлик қилмайди.

Агар адвокат далилни олишда муайян процессуал талаб бузилганини кўрсатган бўлса, иш бўйича бошқа далиллар етарлилиги ҳақидаги жавоб айнан шу эътирозни ҳал қилмайди. Бир далилнинг қонуний олингани билан барча далиллар мажмуининг айблов учун етарлилиги алоҳида баҳолаш масалаларидир. Шунинг учун қарорда кўрсатилган бузилиш тасдиқлангани ёки тасдиқланмагани ва бу хулосанинг асоси очиб берилиши лозим.

Шу билан бирга, терговчи ҳар бир такрорий жумлага алоҳида жавоб беришга мажбур, деган талаб қўйиш мақсадга мувофиқ эмас. Муҳим мезон – сўралган ҳаракат ёки қарорнинг заруратига таъсир қилувчи важлар қамраб олинганидир. Қисқа қарор ҳам бу вазифани бажариши мумкин; мазмунан бир хил ибораларни такрорлаган катта ҳажмли қарор эса асосий масалани очиқ қолдириши мумкин.

Суд муҳокамасида эса ЖПКнинг 438-моддасига кўра, суд қўшимча далилларга оид илтимосномани муҳокама қилиб, қарши тараф фикрини эшитади; иш учун аҳамиятли ҳолатларни аниқлашга қаратилган илтимосномани қаноатлантиради.

ЖПКнинг 423-моддасидаги расмийлаштириш қоидалари Олий суд Пленумининг 2022 йил 14 майдаги 7-сонли қарори 13-бандида тушунтирилган. Қонунда белгиланган ажримлар алоҳида ҳужжатда чиқарилади. Бошқа ажримлар суд томонидан жойида чиқарилиб, уларни қабул қилиш сабаблари билан бирга баённомага киритилиши мумкин. Ажримлар дарҳол эълон қилинади. Демак, алоҳида ҳужжат йўқлигининг ўзи илтимоснома ҳал этилмаганини англатмайди; баённомага киритиладиган ажрим ҳам асослантирилган бўлиши керак.

Мазкур Пленум қарори 12-бандида далилларни талаб қилиш ва тегишли шахсларни чақиришга оид илтимосномалар арз қилиниб, муҳокама этилганидан сўнг ҳал қилиниши тушунтирилган. Суд муҳокамаси бошлангунча келган илтимосномалар тайёргарлик қисмида ҳал этилади. Уларни тўғри ҳал қилиш учун қўшимча маълумот зарур бўлса, кўриб чиқишни кейинга қолдириш мумкин. Рад этиш тарафнинг суд муҳокамасида бошқа асослар билан яна илтимоснома билдиришига тўсқинлик қилмайди.

Шу қоидалардан келиб чиқиб, кейинга қолдиришнинг сабаби ва илтимосноманинг кейинги тақдири тушунарли бўлиши зарур. Қўшимча маълумот олиш учун берилган вақт муайян талабни муҳокамасиз қолдиришга айланмаслиги керак. Ҳимоя қайси маълумот кутилаётганини билса, уни тақдим этиш ёки талабни аниқлаштириш орқали масаланинг ҳал этилишига кўмаклаша олади.

Илтимосномани иш материалларига қўшиш унинг келиб тушганини қайд этади. Гувоҳни чақириш, ҳужжатни талаб қилиш ёки далилни текшириш ҳақидаги талабнинг ҳал этилгани эса қабул қилинган процессуал тўхтамдан англашилиши керак. Агар фақат ҳужжатни ишга қўшиш сўралган бўлса, уни қўшиш шу талабнинг ижроси бўлиши мумкин. Бироқ қўшиб қўйилган ҳужжатда бошқа мустақил талаблар ҳам мавжуд бўлса, уларнинг ҳар бири юзасидан натижа аниқ бўлиши лозим.



Бахтиёр ХАЛМЕТОВ,
«ADVOCATOS» адвокатлик фирмаси раҳбари, адвокат
(Тошкент ш.)

Алоҳида ҳужжат талаб этилмайдиган ҳолатда ҳимоянинг асосий эътибори баённомада илтимоснома мазмуни, муҳокама ва ажрим сабаблари акс этганига қаратилиши мақсадга мувофиқ. Илтимоснома бўйича тўхтам ва унинг асослари қайд этилмаса, юқори инстанцияда масаланинг қандай ҳал этилганини текшириш қийинлашади.

Илтимосноманинг мазмунан кўриб чиқилганини баҳолашда қарорнинг бир нечта ўзаро боғлиқ жиҳатига эътибор беришни таклиф этаман.

Аввало, қарорда адвокат нима сўрагани ва қандай натижага эришмоқчи экани англашилиши керак. Ҳужжатни талаб қилиш ҳақидаги илтимосни ишни тугатиш талаби сифатида баён қилиш ёки бир нечта талабдан фақат биттасини кўрсатиш муҳокама предметини ўзгартиради.

Шунингдек, қарорда талабнинг ҳал этилишига таъсир қилувчи асосий далил ва эътирозларга жавоб

▶▶▶ давоми 12-бетда

Адвокатура – фақат суддаги ҳимоя эмас, бу – жамиятнинг ҳуқуқий маданияти кўзгусидир

Бугунги кунда давлат органлари ва ташкилотларида очиқлик сиёсати муҳим ўрин тутмоқда. Адвокатлар палатаси ахборот хизматининг бу жараёндаги роли, Палатанинг ОАВ ва жамоатчилик билан мулоқоти қандай йўлга қўйилган ва шу каби саволларга жавоб излаш мақсадида «ADVOKAT Press» газетаси Адвокатлар палатаси Жамоатчилик билан алоқалар бўлими бошлиғи Сурайё Салимова билан интервью уюштирди. Қуйида шу ҳақда.



Бугунги кунда давлат органлари ва ташкилотларида очиқлик сиёсати муҳим ўрин тутмоқда. Сурайё опа, айтингчи, Адвокатлар палатасининг ахборот хизмати бу жараёнда қандай роль ўйнаяпти? Палатанинг ОАВ ва жамоатчилик билан мулоқоти қандай йўлга қўйилган?

Таклиф учун «ADVOKAT Press» газетаси таҳририятига алоҳида миннатдорчилик билдираман. Жуда тўғри қайд этдингиз. Бугунги кунда очиқлик ва шаффофлик тамойиллари жамиятимизнинг барча соҳалари қатори, адвокатура тизими учун ҳам жуда муҳим аҳамият касб этмоқда. Саволингизга келсак, Адвокатлар палатаси давлат органи бўлмаса-да, нодавлат нотижорат ташкилоти сифатида фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи катта бир институт ҳисобланади. Бизнинг асосий вазифамиз – адвокатура соҳасидаги янгиликларни, қонунчиликдаги ислоҳотларни халқимизга содда ва тушунарли тилда етказиш.

Биз жамоатчилик билан мулоқотни қуйидаги **асосий йўналишларда** йўлга қўйганмиз:

Расмий ресурслар ва соҳавий нашрлар: Палатанинг расмий веб-сайти (paruz.uz) ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларимиз кунлик режимда янгиланиб боради. Бундан ташқари, соҳавий «ADVOKAT» журнали ҳамда «ADVOKAT Press» газетаси имкониятларидан ҳам кенг фойдаланяпмиз.

Ижтимоий медиа ва тезкорлик: Биз нафақат матнли хабарлар берамиз, балки аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга қаратилган қисқа видеороликлар, интервьюлар ва подкастлар сериясини мунтазам жойлаштириб борамиз. Барча материаллар Telegram, Facebook ва Instagram'даги расмий саҳифаларимизда кенг ёритилмоқда.

Ижтимоий акцияларни тарғиб қилиш: Аҳолига бепул ҳуқуқий ёрдам бериш акциялари, «маҳаллабай» тизимида адвокатлар томонидан ўтказилаётган бепул маслаҳат кунларини ёритиш орқали фуқароларга адвокат кўмагидан қандай тўғри фойдаланиш мумкинлигини ўргатяпмиз.

Бир сўз билан айтганда, биз шунчаки қуруқ ҳисобот беришдан қочиб, жамоатчиликка тизимнинг асл моҳиятини – кучли ва мустақил адвокат аввало оддий фуқаронинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш учун кераклигини очиқ ва шаффоф кўрсатиб беряпмиз.

Хабарингиз бор, Ўзбекистон Республикаси

Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг давлатимиз мустақиллигининг 35 йиллигига бағишланган маросимдаги нутқининг мазмун-моҳияти бўйича медиа-режа ишлаб чиқилган.

Мазкур медиа-режанинг Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси учун белгиланган 101-банди юзасидан маълумотлар, ОАВда чиқишлар, учрашув ва суҳбатлар, медиа-режада белгиланган чора-тадбирларни ўз вақтида сифатли амалга оширишни таъминлаб, ҳар ҳафта якунида амалга оширилган ишлар хусусидаги маълумотлар Республика Маънавият ва маърифат марказига тақдим қилиниши кўзда тутилган ва Палатанинг Жамоатчилик билан алоқалар бўлими ҳам ўз вақтида сўралган маълумотларни тақдим этиб бормоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг нашрлари бўлган «ADVOKAT» журнали ва «ADVOKAT Press» газеталарида мунтазам ҳуқуқшунос экспертлар, Палатанинг ҳудудий бошқармалари тизимида фаолият юритаётган фаол адвокатлар томонидан долзарб мавзулар юзасидан мақолалар бериб борилишини таъминлаяпмиз.

Умуман олганда, биз шунчаки ҳисобот бермай, балки фуқаролар ва адвокатлар ўртасидаги ишонч кўпригини мустаҳкамлаш устида доимий изланишдамиз.

Жамоатчиликда баъзан «Адвокатлар палатаси фақат адвокатларнинг манфаатларини ҳимоя қилади, фуқаролар муаммоси иккинчи ўринда» деган фикрлар пайдо бўлади. Бунга муносабатингиз қандай?

Бу нотўғри қараш. Палата адвокатларнинг мустақиллиги ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиши рост. Аммо кучли ва мустақил адвокат кимга керак? Албатта, оддий фуқарога, ўз ҳуқуқини судда ҳимоя қилмоқчи бўлган шахсга! Адвокат қанчалик кучли ва ҳимояланган бўлса, фуқаронинг ҳуқуқлари ҳам шунчалик ишончли ҳимоя қилинади.

Ахборот хизмати сифатида биз аҳолига бепул ҳуқуқий ёрдам бериш акциялари, «маҳаллабай» тизимида адвокатлар томонидан ўтказилаётган бепул маслаҳат кунларини мунтазам ёритиб борамиз. Яъни, биз фуқароларга адвокат кўмагидан қандай тўғри фойдаланиш мумкинлигини ўргатяпмиз.

Бугунги кунда тизим рақамлаштирилмоқда. «E-advokat» ахборот тизими ишга туширилган. Бу тизим аҳолига ва ОАВга нима берди?

«E-advokat» тизими – бу соҳадаги катта инқилоб бўлди десам муболаға бўлмайди. Илгари фуқаролар адвокат излаб овора бўлишган бўлса, ҳозир тизим орқали ўз ҳудудларидаги ихтисослашган адвокатларни осонгина топишлари, уларнинг мақомини текширишлари мумкин.

ОАВ ва ахборот хизмати учун эса бу очиқ маълумотлар манбаидир. Биз қайси ҳудудда нечта адвокат фаолият юритаётгани, улар томонидан кўрсатилаётган хизматлар статистикасини шаффоф тарзда жамоатчиликка тақдим эта оламиз. Шунингдек, ордерларни электрон расмийлаштириш тизими коррупциявий омилларни кескин камайтирди, буни ҳам фаол тарғиб қиляпмиз.

Ижтимоий тармоқларда адвокатларнинг касб этикаси ёки баъзи шов-шувли суд жараёнлари бўйича турли баҳслар чиқиб туради. Бундай вазиятларда матбуот хизмати қандай йўл тутади?

Адвокатлик фаолияти жуда нозик соҳа. Адвокат ўз мижозининг сирини сақлаши шарт (адвокатлик сири). Шунга қарамай, ижтимоий тармоқларда бирор адвокатнинг хатти-ҳаракати ёки этикаси бўйича эътирозлар пайдо бўлса, биз тезкорлик билан Палатанинг ички Интизомий комиссиясига маълумот киритамиз. Баёнот беришда эса ҳиссиётларга берилмай, фақат **«Адвокатура тўғрисида»**ги қонун ва Адвокатнинг касб этикаси қоидалари доирасида расмий муносабат билдирамиз. Бизнинг мақсадимиз кимнидир оқлаш ёки қоралаш эмас, балки қонун устуворлигини кўрсатиш.

Келажакдаги режалар қандай? Ахборот маконида яна қандай лойиҳаларни кутиш мумкин?

Режаларимиз катта. Энг асосийси, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга қаратилган қисқа видеороликлар, подкастлар сериясини йўлга қўймоқчимиз. Журналистлар ва блогерлар билан янада яқинроқ ишлаш учун махсус тренинглар ташкил этиш ниятимиз бор. Зеро, суд-ҳуқуқ соҳасини ёритадиган журналистларнинг ҳам ҳуқуқий билимлари юқори бўлиши жамият учун жуда муҳим.

Мазмунли суҳбатингиз ва очиқлик учун раҳмат!

Сизга ҳам раҳмат, фаолиятингизга зафарлар тилайман.



Адвокатурада давлат тили устуворлиги: ҲУҚУҚ ВА АДОЛАТ МЕЗОНИ

Тил – миллатнинг маънавий қиёфаси, миллий ўзлиги ва давлатчилик тафаккурининг муҳим тимсолидир. Она тилини эъзозлаш, унинг нуфузини юксалтириш ва ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш ҳар бир фуқаронинг, айниқса, жамиятда қонун устуворлигини таъминловчи соҳа вакилларининг муқаддас бурчидир. 1989 йил 21 октябрда «Давлат тили ҳақида»ги Қонуннинг қабул қилиниши ўзбек тили тарихида бурилиш ясаган улуғвор ҳуқуқий ва тарихий воқеа бўлди. Бугунги кунда ҳам давлат тилининг мавқеини мустаҳкамлаш, унинг давлат бошқаруви, қонунчилик ва жамият ҳаётидаги ўрнини юксалтириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари давлат тилида қабул қилинади. Бу жараёнда қонунчиликда белгиланган тартибда уларнинг бошқа тиллардаги матнлари билан тафовут юзага келган тақдирда, **давлат тилидаги матнга устуворлик берилиши принципи** муҳим ҳуқуқий аҳамиятга эга. Бу принцип нафақат қонун ижодкорлигида, балки суд-ҳуқуқ тизимида ва адвокатлик фаолиятида ҳам бош мезон бўлиб хизмат қилмоқда.

Адвокатурада давлат тили: касбий фаолиятнинг тўрт устуни

Адвокатлик фаолияти – бу бевосита сўз санъати, юридик терминларнинг аниқ қўлланилиши ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда қонун нормаларини тўғри талқин этиш билан боғлиқ мураккаб жараёндир. Ҳамжамиятимиз вакиллари бўлган тўрт нафар тажрибали адвокатларнинг фикрлари ва кузатувларини умумлаштирган ҳолда, тилимизнинг адвокатлар фаолиятидаги устуворлигини қуйидаги асосий жиҳатларда таҳлил қилиш мумкин:

• **Ҳуқуқий ҳужжатларда ўзбек тилининг устуворлиги:** Адвокатларнинг таъкидлашича, тергов ва суд ҳужжатларининг давлат тилида юритилиши фуқароларнинг одил судловга бўлган ишончини орттиради. Давлат тилидаги матннинг устуворлик принципи шарофати билан юридик ҳужжатлардаги ҳар қандай икки маънолик ёки таржимадаги хатоликлар бартараф этилади. Бу эса инсон тақдири ҳал қилинаётган лаҳзаларда адвокатнинг ўз ҳимояланувчисини қонуний ва самарали ҳимоя қилишига замин яратади.

• **Юридик маданият ва тер-**

минлар софлиги: Таҳлиллар шуни кўрсатадики, адвокатлар ўз нутқларида, ариза ва илтимосномаларида ўзбек тилининг бой имкониятларидан фойдаланиши лозим. Юридик терминларнинг соф ўзбек тилидаги муқобилларини қўллаш орқали адвокатлар нафақат тил ривожига, балки аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги ва юридик маданиятини юксалтиришга ҳам улкан ҳисса қўшмоқдалар.

• **Суд мажлисларида давлат тилининг нуфузи:** Мажлислар залида адвокатнинг давлат тилида равон, таъсирчан ва қонунбузарликларни фош этувчи нутқ сўзлаши тилнинг нақадар қудратли эканини исботлайди. Адвокатлар жамиятда тил устуворлиги таъминланишининг бош ташаббускорларидан бўлиши керак.

21 октябрь – Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилган кун умумхалқ байрами бўлиши билан бирга, биз – адвокатлар зиммасига қонунчилик ҳужжатларининг тили гўзаллиги ва софлигини сақлаш, тилимизни эъзозлаш масъулиятини ҳам юклайди. Давлат тили – суверенитетимизнинг ҳуқуқий ва маънавий кафолатидир.

Адвокатурада давлат тили: тўрт ҳимоячининг умумий нигоҳи

Адвокатлик фаолияти – бу бевосита сўз санъати, юридик терминларнинг аниқ қўлланилиши ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда қонун нормаларини тўғри талқин этиш билан боғлиқ мураккаб жараёндир. Ҳамжамиятимиз вакиллари бўлган тўрт нафар тажрибали адвокатларнинг шахсий кузатувлари ва касбий қарашлари асосида тилга муносабат алоҳида таҳлил қилинди:

Суҳроб Ўрунов, *«Adolat» адвокатлик бюроси адвокати (Бухоро вил. Жондор тум.)* **(Процессуал ҳужжатлар ва адолат мезони):** Суд ва тергов жараёнларида давлат тилининг тўғри қўлланилиши фуқароларнинг одил судловга бўлган ишончини орттиради. Ҳужжатлардаги ҳар бир сўз ва терминнинг ўзбек тилидаги аниқ ифодаси инсон тақдирини ҳал қилишда бош мезондир. Таржимадаги хатоликлар ёки икки маънолилик ҳуқуқий камчиликларга сабаб бўлади, шу боис давлат тили матни устуворлиги – адолат кафолатидир.

Ҳикматилло Эгамбердиев, *Андижон шаҳридаги «Yuristland–Law» адвокатлик бюроси адвокати (Андижон ш.)* **(Миллий юридик терминология ривожи):** Адвокат нафақат ҳимоячи, балки миллий юридик терминлар софлигини сақловчи маданият тарғиботчиси ҳамдир. Ўзбек тилининг бой имкониятларидан фойдаланган ҳолда ариза ва илтимосномаларни юксак тил маданиятида тузиш зарур. Юридик атамаларнинг соф миллий муқобилларини амалиётга кенг жорий этиш орқали аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини юксалтириш мумкин.

Ҳотамбек Мадумаров, *Андижон шаҳридаги «Advokat Demos» адвокатлик фирмаси адвокати (Андижон ш.)* **(Суд музокараларида нутқ маҳорати):** Адвокатнинг суд залидаги энг кучли қуроли – бу унинг нутқидир. Давлат тилида равон, таъсирчан, мантиқий ва қонунбузарликларни фош этувчи нутқ сўзлаш суд аъзоларига бевосита таъсир ўтказади. Ўзбек тилининг бадиий ва ҳуқуқий қудратини намойиш этиш адвокатлик маҳоратининг олий намунасидир.

Умар Давлат, *«Simay com» адвокатлик фирмаси адвокати (Тошкент шаҳри)* **(Миллий қонунчилик суверенитети):** Глобаллашув даврида халқаро шартномалар ва хорижий ҳуқуқий тажрибаларни ўрганиш муҳим, бироқ ички қонунчиликда ва миллий ҳуқуқ тизимида ўзбек тилининг устуворлик принципи қатъий сақланиши лозим. Ҳар қандай халқаро ҳужжат миллий қонунчиликка имплементация қилинаётганда, унинг давлат тилидаги матни миллий давлатчилик тафаккурига мос келиши шарт.



Завқиддин АМОНОВ,
адвокат, юридик фанлар номзоди
(Бухоро ш.)

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлиги шунчаки тарихий сана эмас, балки миллий давлатчилигимиз ва ҳуқуқий суверенитетимизнинг тамал тошидир. Тўрт нафар адвокатнинг касбий тажрибаси ва қарашлари таҳлили шуни кўрсатадики, адвокатура тизимида давлат тилининг устуворлиги – инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва адолатни қарор топтиришнинг бош кафолатидир.

Биз, адвокатлар жамияти, нафақат қонун устуворлигини таъминлашимиз, балки қонунларимизда баён этилган она тилимизни ҳам кўз қорачиғидек асришимиз шарт. Зеро, адвокатнинг процессуал ҳужжатлардаги аниқлиги, юридик терминларни тўғри қўллаши, суд залидаги равон ва кучли нутқи ҳамда миллий қонунчилик устуворлигига бўлган ҳурмати давлат тилининг нуфузини амалда юксалтиради. 21 октябрь – Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилган кун эканлиги – бизни ўзлигимизни англашга ва тилимиз софлиги йўлида сидқидилдан хизмат қилишга ундайверади.

АДВОКАТУРА МУСТАҚИЛЛИГИ – ОДИЛ СУДЛОВНИНГ ОЛИЙ КАФОЛАТИ

14.10.2026 йилдаги ЎРҚ-1182-сонли Қонун билан Ўзбекистон тарихида илк бор адвокатларга расман дахлсизлик мақоми берилди ва уларнинг касбий фаолияти давлат томонидан олий даражада ҳимоя қилинадиган бўлди. Ушбу тарихий ҳужжат юзасидан соҳа мутахассислари ўз муносабатларини билдиришди. Қуйида ана шу ҳақда сўз боради.



Тошпўлат МУЗАФФАРОВ, ***«Kafolat» АБ адвокати (Қашқадарё вил. Китоб тум.)***

– Янги қабул қилинган **ЎРҚ-1182-сонли Қонун** мамлакатимизда адвокатура институтини ривожлантиришда мутлақо янги даврни бошлаб берди. Ушбу ҳужжат билан дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахслар тоифасига **адвокатларнинг ҳам киритилиши** бизнинг профессионал фаолиятимиз дахлсизлигини олий даражага олиб чиқди. Эндиликда ҳимоячининг ўз вазифасини босимларсиз бажариши таъминланади. Энг асосийси, адвокатни била туриб қонунга хилоф равишда ушлаб туриш, мажбурий келтириш ёки унга нисбатан ноқонуний тергов ҳаракатларини ўтказиш (ёхуд бундай буйруқ бериш) учун **3 йилдан 5 йилгача,** оғирлаштирувчи ҳолатларда эса **5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш** жазоси белгиланди. Бу норма адвокат фаолиятига ноқонуний аралашишга уринадиган ҳар қандай мансабдор шахс учун жиддий огоҳлантиришдир

Аҳмад ҚАЮМОВ, АП Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи (Термиз ш.)

– Профессионал адвокат сифатида мени ушбу қонундаги далиллар мақбуллиги билан боғлиқ норма жуда қувонтирди. Қонунга кўра, адвокатнинг дахлсизлик талаблари бузилган ҳолда олинган ҳар қандай далиллар **номақбул деб топилади ва иш материалларидан чиқариб ташланади.** Бу тергов органларининг фақат тоза ва қонуний йўл билан далил тўплашини мажбур қилади. Шунингдек, адвокатнинг телефон сўзлашувларини эшитиб туриш ва ёзишмаларини назорат қилишга фақат **суд қарори ёки Бош прокурорнинг ёзма рухсати** билангина йўл қўйилиши адвокатлик сирининг дахлсизлигини мустаҳкам ҳимоя қилади.

Роза НИЗОМОВА, ***Фарғона шаҳар «Far odil inson himoyachisi» Адвокатлар ҳайъати адвокати (Фарғона ш.)***

– Мазкур қонун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва адвокатлар ўртасидаги мувозанатни таъминлашда тарихий аҳамиятга эга. Эндиликда дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган адвокатларни ушлаб туриш ва органларга олиб бориш тақиқланади (Жиноят-процессуал кодексидаги 3 соатлик истиснодан ташқари). Жиноий жавобгарликка тортиш эса фақат **ваколатли органларнинг розилиги** билан амалга оширилади. Бу нормалар ҳимоячининг қонуний мақомини суд процессининг бошқа томонлари билан тенглаштиради ва жамиятимизда чинакам адолат мезонларини қарор топтиради. Ушбу ўзгаришлар Маъмурий жавобгарлик, Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига расман киритилди ва амалиётга татбиқ этилди.

Нодира АБДУЛЛОЕВА, ***«Abdulloyeva Nodira advokat» АБ адвокати (Бухоро вил. Ғиждувон ш.):***

– Янги қонун билан дахлсизлик мақомига эга бўлган шахслар тоифасига адвокатларнинг киритилиши ва уларни била туриб ноқонуний ушлаб туриш ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига олиб боришнинг тақиқланиши адвокатура тизимидаги кўплаб суиистеъмолчиликларнинг олдини олади. Жиноят-процессуал кодексида белгиланган уч соатгача ушлаб туриш муддати ягона про-

цессуал истисно ҳисобланади.

Энг муҳими, ҳимоячи сифатида ўз касбий вазифасини бажараётган адвокатни жиноий жавобгарликка тортиш учун эндиликда тегишли ваколатли органларнинг розилиги талаб этилиши одил судлов ва тизимда қонун устуворлигининг олий намунасидир. Мазкур норма адвокатнинг тергов ёки суд жараёнининг бошқа томонлари билан ҳақиқий тенглигини таъминлаб, ҳар бир адвокатнинг ҳеч қандай босим ва тўсқинликларсиз, мустақил ҳамда холис ишлашига ҳуқуқий кафолат беради.

Иброҳим ЮСУПОВ, ***Хоразм вилояти «Urganch adolat nuri» АБ адвокати (Урганч ш.):***

– Менинг эътиборимни ушбу ҳужжатда адвокатларнинг дахлсизлик мақоми доирасида маъмурий жавобгарлик масаласи алоҳида тартибга солингани тортди. Қонунга мувофиқ, дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган адвокатларни суд тартибида маъмурий жавобгарликка тортишнинг алоҳида, ҳимояланган тизими жорий этилди. Бу тоифадаги шахсларга нисбатан суд қарори билан оддий тартибда маъмурий жазо қўлланилишига йўл қўйилмаслиги адвокатлик мақомини сунъий маъмурий таъқиблардан ҳимоя қилиш кафолатидир.

Адвокатура мустақиллигини таъминлашга қаратилган мазкур Маъмурий жавобгарлик, Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига киритилган ўзгартиришлар ҳуқуқ тизимимизни янада мукаммаллаштиради. Бу нормалар ҳимоячиларнинг ҳеч қандай хавф-хатарсиз фақат қонун устуворлиги ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўлида хизмат кўрсатишига кенг йўл очади.

Ҳабибулла ОЛИМЖОНОВ, ***«Shayxontohur advokatlari» Адвокатлар ҳайъати адвокати (Тошкент ш.):***

– Янги қонуннинг энг муҳим жиҳатларидан бири – адвокатларнинг ўз хизмат ва касбий вазифаларини бажариши чоғида дахлсизлик мақомининг қонунан кучайтирилишидир. Адвокатларнинг дахлсизлик ҳуқуқига эга шахслар қаторига киритилиши ҳимоячиларнинг ўз касбий фаолиятини тўла ҳис қилган ҳолда, асоссиз моддий, маъмурий ва жиноий жавобгарлик хавфидан холи бўлиб, эркин ҳаракат қилишларини таъминлайди.

Ушбу норма тизимда адвокатура мустақиллиги самарадорлигини оширишда ва адвокатларни касбий фаолияти давомида юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай сунъий таҳдид ҳамда босимлардан ҳимоя қилишда энг муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Мазкур ҳуқуқий ҳимоя механизмларининг кодекслар даражасида мустаҳкамланиши адвокатларнинг фуқаролар ҳуқуқларини судда ҳимоя қилиш имкониятларини тубдан кенгайтиради.

Гулчеҳра НАРЗИЕВА, ***«Advokat Gulchehra Fayzullayevna» АФ адвокати (Бухоро вил. Жондор тум.):***

– Биз ушбу қонунда адвокатларнинг касбий фаолияти дахлсизлиги ва ҳимояси тизими мустаҳкамланганига алоҳида эътибор қаратишимиз лозим. Ҳужжатга кўра, адвокатларга расмий равишда дахлсизлик мақоми берилиши ва уларнинг телефон сўзлашувларини эшитиш ёки ёзишмаларини назорат қилишга фақат суд қарори ёхуд Бош прокурорнинг ёзма рухсати билан йўл қўйилиши адвокатлик сирининг кўлами давлат томонидан қатъий кафолатланганини кўрсатади.

Бу одил судлов тизимида ҳимоя томони вакилларининг ва улар томонидан ҳимоя қилинаётган фуқароларнинг ҳуқуқий хавфсизлиги тўлиқ таъминланишини англатади. Ушбу механизмлар жамиятда адолат мезонлари, инсон ҳуқуқлари ҳимояси ва адвокатура тизимининг ҳеч қандай босимларсиз, узлуксиз ҳамда эркин ишлашига хизмат қилади.



▸▸▸ бошланиши 5-бетда

бўлиши лозим. Келтирилган важ илтимосномани қаноатлантириш учун етарли эмас деб топилса, нима етишмаётгани ёки қайси ҳолат уни рад этаётгани тушунтирилиши керак. Мазмунан бир хил важларни умумлаштириб баҳолаш мумкин.

Қарор муайян ҳужжатга таянган бўлса, уни аниқлаш имконини берадиган ҳавола келтирилиши зарур. Ҳужжатнинг номи ва санаси, баённоманинг тегишли қисми ёки ишнинг жилди ва варағи кўрсатилиши мумкин. «Иш материаллари билан рад этилади» деган умумий ифода қайси маълумот назарда тутилганини очиб бермайди.

Модда рақамини келтириш билан бирга, унинг муайян талабга қандай боғлангани англашилиши керак. Қонундаги шарт бажарилмаган бўлса, қайси шарт ва нима сабабдан бажарилмагани кўрсатилади. Ваколат ёки процессуал босқич билан боғлиқ тўсиқ ҳам аниқ баён қилиниши лозим.

Илтимосномани кўриб чиқиш натижаси ҳам аниқ бўлиши зарур. Унинг тўлиқ ёки қисман қаноатлантирилгани, рад этилгани ёхуд уни ҳал этиш учун қўшимча ҳаракат зарурлиги тушунарли бўлиши керак. Бир нечта мустақил талабнинг ҳар бири юзасидан натижа ажратиб кўрсатилса, қарорни бажариш ва унга эътироз билдириш осонлашади.

Асослантиришнинг зарур даражаси масаланинг мураккаблигига боғлиқ. Оддий ташкилий масалага қисқа изоҳ етарли бўлиши мумкин. Айбловнинг асосий далили, шахснинг воқеага алоқадорлиги ёки ҳимоя учун аҳамиятли гувоҳни сўроқ қилиш масаласи эса кенгроқ таҳлилни талаб қилади. Қарорнинг ҳажми унинг мазмунига мос бўлиши лозим.

Қуйидаги шартли вазиятни олайлик. Айбловда шахс муайян вақтда воқеа жойида бўлгани кўрсатилган. Адвокат унинг шу вақт оралиғида бошқа манзилда бўлганини текшириш учун аниқ савдо объектининг видеокузатув ёзувини олиш ва муайян гувоҳни сўроқ қилишни сўрайди. Илтимосномада сана, вақт, манзил, гувоҳнинг текшириладиган ҳолатга алоқаси ва ёзув ўчирилиб кетиши хавфи кўрсатилган.

Бундай илтимосни «иш бўйича етарли далиллар тўпланган» деган жумла билан рад этиш шахснинг бошқа жойда бўлгани ҳақидаги важ нима учун текширилмаслигини очиб бермайди. Мавжуд айблов далилларининг сони сўралган маълумотнинг иш учун аҳамиятини ўзўзидан йўқотмайди. Қарорда талаб қилинаётган ёзув ва кўрсатувнинг қайси ҳолатни аниқлаши мумкинлиги муҳокама қилиниши керак.

Илтимоснома берилганининг ўзи видеода ҳимоя важини тасдиқловчи маълумот мавжудлигини ёки гувоҳ ҳимоя фойдасига кўрсатув беришини англатмайди. Илтимосноманинг мақсади тегишли маълумотни олиш ва текширишдир. Агар ёзув сақланмагани аниқланса, бу хулоса қайси маълумотга асосланган кўрсатилиши, гувоҳни сўроқ қилиш талаби эса мустақил баҳоланиши лозим.

Ҳимоячидан сўралаётган ҳаракатнинг иш учун аҳамиятини тушунтиришни кутиш мумкин. Бу талабни шахснинг ўз айбсизлигини олдиндан исботлаши шартига айлантириш мумкин эмас. Конституциянинг 28-моддасига мувофиқ, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас.

БМТ Инсон ҳуқуқлари қўмитасининг 2007 йил 23 августдаги 32-сон умумий изоҳи 39-банди ҳам ҳимоя учун аҳамиятли гувоҳларни айблов гувоҳларига тенг шартларда чақириш ва сўроқ қилиш имкониятини таъкидлайди. Бунда ҳар қандай гувоҳни чексиз чақириш ҳуқуқи назарда тутилмайди. Мазкур ёндошув илтимосноманинг ишга алоқасини мазмунан баҳолаш ва тарафларга тенг процессуал имконият бериш заруратини кўрсатади.

Қарорни асослантиришнинг амалий аҳамияти унга эътироз билдириш жараёнида ҳам намоён бўлади. ЖПКнинг 358-моддаси терговчи ҳаракати ва қарори устидан тергов бўлинмаси бошлиғига ҳамда назоратчи прокурорга шикоят қилишни назарда тутади. 384-модданинг 11-банди эса айблов хулосаси ёки далолатномасини текшираётган прокурордан барча важлар текширилгани ва ҳимоя илтимосномалари кўриб чиқилганини аниқлашни талаб қилади.

Бундай назоратнинг самараси илтимоснома билан уни ҳал қилиш ҳақидаги қарорни бевосита солиштиришга боғлиқ. Прокурор рад қарори мавжудлигини қайд этиш билан чекланса, илтимосномадаги муҳим важ жавобсиз қолгани аниқланмаслиги мумкин. Текширишда қандай ҳаракат сўралгани, рад этиш нимага таянгани ва бу сабаб иш материаллари билан тасдиқлангани биргаликда баҳоланиши мақсадга мувофиқ.

Судда эса баённома ва аудиоёзув билан танишиш имконияти алоҳида аҳамиятга эга. Олий суд Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли қарорнинг 25-банди баённома ёки аудиоёзув юзасидан эътирозларни синчиклаб ва холисона кўриб чиқишни талаб қилади. Эътироз тўлиқ ёки қисман рад этилса, асослантирилган ажрим чиқарилиб, у эътироз билан бирга ишга қўшилади ва манфаатдор шахслар хабардор қилинади.

ЖПКнинг 497^{11}-моддасининг учинчи қисмига кўра, биринчи инстанция суди муҳокамасидаги илтимосномаларга оид ажримларга қарши эътирозлар ҳукм устидан апелляция шикоятига киритилиши мумкин; улар устидан алоҳида хусусий шикоят тартиби қўлланмайди. Шу боис муҳокама вақтидаги қайдлар кейинги текшириш учун муҳимдир.

ЖПКнинг 488-моддаси ҳуқуқларни чеклаган ёки ишни ҳар томонлама кўришга тўсқинлик қилган бузилишнинг қонуний, асосли ва адолатли қарорга таъсир қилганини ёхуд таъсир қилиши мумкинлигини баҳолашни талаб қилади. Шунинг учун шикоятда айнан қайси муҳим ҳолат текширилмай қолгани ва бу ҳимоя имкониятига қандай таъсир қилгани ёки таъсир қилиши мумкинлиги кўрсатилиши лозим. Илти-

моснома юзасидан ҳар қандай камчилик ҳукмни автоматик равишда бекор қилишга олиб келади, деган хулоса чиқариш тўғри эмас.

Олий суд Пленумининг 2024 йил 25 мартдаги 7-сонли қарорнинг 28-бандида жиддий процессуал бузилиш аниқланиши апелляция ёки кассация инстанцияси судини шикоятнинг бошқа важларини мазмунан кўриб чиқишдан озод қилмаслиги тушунтирилган. Бу ёндошув назорат босқичида ҳам ҳимоянинг муҳим эътирозларига аниқ муносабат билдириш талабини қувватлайди.

БМТ Инсон ҳуқуқлари қўмитасининг 32-сонли умумий изоҳи 49-банди асослантирилган ёзма ҳукм ва зарур суд ҳужжатларидан фойдаланиш имкониятини самарали қайта кўриб чиқиш билан боғлайди. Бу қоида ҳар бир оралиқ илтимоснома учун алоҳида ёзма ажрим талабини белгиламайди. Қарорнинг асосларини билиш унга нисбатан эътирозни аниқ ифодалаш имконини беради.

Асослантирилган жавобга оид қонун талаби ва суд ажримларининг сабабларини қайд этишга оид Пленум тушунтириши мавжуд. Шу сабаб дастлабки вазифа ушбу талабларнинг амалда бажарилишини таъминлашдир. Мавжуд кафолатларнинг ижросини таъминлаш учун ҳуқуқни қўллаш амалиётини бир нечта йўналишда такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Аввало, илтимосномани рад этиш сабаблари унинг асосий талаблари ва ҳал қилишга таъсир этувчи важлари билан боғланиши лозимлиги юзасидан ягона амалий тушунтириш ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бу тушунтириш терговчи ва суднинг мустақил ҳуқуқий баҳосини сақлаган ҳолда, қарор мазмунини текшириш учун умумий мезон беради.

Фойдаланилаётган электрон иш юритиш воситаларида илтимосноманинг санаси, талаби, ҳал этиш ҳолати ва тегишли қарорга ҳавола бир-бири билан боғланиши мақсадга мувофиқ. Бир ҳужжатда бир нечта мустақил талаб бўлса, уларнинг натижасини алоҳида кўриш имконияти бўлиши керак. Бу илтимосноманинг ишга қўшилгани билан унинг ҳал этилганини адаштиришнинг олдини олади.

Видеокузатув ёзуви, электрон маълумот ёки қисқа муддат сақланадиган ҳужжатни олиш ҳақидаги илтимосномани ҳал этиш кечиктирилса, далил йўқолиб, кейинги шикоят натижаси ҳимоя учун амалий аҳамиятини йўқотиши мумкин. Шу боис йўқолиш хавфи асосланган ҳолларда далилни қонуний усулда сақлаб қолиш масаласини устувор ҳал этиш, кейинга қолдирилса унинг сабабини қайд қилиш тартибини аниқ белгилаш таклиф этилади.

Баённомага киритилган ажримнинг тегишли қисмидан адвокатга тасдиқланган кўчирма ёки электрон нусха бериш механизмини аниқлаштириш ҳам фойдали бўлади. Бу таклиф ҳар бир масала бўйича янги алоҳида ажрим тайёрлаш мажбуриятини жорий этмасдан, мавжуд қарор мазмунидан фойдаланишни таъминлашга қаратилган.

Прокурор ва юқори инстанция суди текширувида илтимосноманинг ўзи, уни ҳал этган қарор ва тегишли иш материаллари биргаликда таҳлил қилиниши керак. Такрорланувчи камчиликлар аниқланган ҳолларда уларни шахсий маълумотларсиз умумлаштириб, амалий тавсиялар тайёрлаш мумкин. Самарадорликни фақат қаноатлантирилган илтимосномалар сони билан баҳолаш етарли эмас; кўриб чиқишнинг ўз вақтидалиги ва сабабларнинг аниқлиги ҳам аҳамиятли.

Бу жараёнда адвокат ҳар бир талабда сўралаётган ҳаракатни, текширилиадиган ҳолатни ва унинг иш учун аҳамиятини очиқ кўрсатиши мақсадга мувофиқ. Иловалар ва иш материалларига аниқ ҳаволалар қарор қабул қилувчига масалани текширишни осонлаштиради. Бундай касбий ёндошув ҳимоя остидаги шахс зиммасига ўз айбсизлигини исботлаш мажбуриятини юкламайди.

Қонунчилик муҳокамаси учун қуйидаги мазмундаги қоидани таклиф этиш мумкин: илтимосномани тўлиқ ёки қисман рад этиш ҳақидаги процессуал қарорда сўралган ҳаракат ёки масала, уни ҳал этиш учун муҳим важларга берилган баҳо ҳамда рад этишнинг аниқ фактик ва ҳуқуқий асослари кўрсатилиши лозим. Баённомага киритиладиган ажримда ҳам ушбу мазмун сақланиши керак. Бу таклиф амалдаги асослантириш талабининг мазмунини аниқлаштиришга қаратилган.

Мазкур мавзунинг долзарблиги адвокат илтимосномасининг қандай ҳал этилиши иш учун муҳим ҳолатларнинг текширилишига ва шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имкониятига бевосита таъсир этиши билан белгиланади. Гувоҳни сўроқ қилиш, ҳужжатни олиш ёки далилнинг қонунийлигини текшириш ҳақидаги талаб етарлича ўрганилмаса, шахсни оқлаши, айблов ҳажмини ўзгартириши ёки жазони енгиллаштиришга асос бўлиши мумкин бўлган ҳолатлар аниқланмай қолиши эҳтимоли бор.

Бу муаммо йўқолиб кетиши мумкин бўлган далиллар билан боғлиқ ҳолларда янада кескинлашади. Видеокузатув ёзуви ўчиб кетганидан ёки электрон маълумотни олиш имконияти бой берилганидан сўнг илтимосномани қайта кўриб чиқиш ҳар доим ҳам аввалги имкониятни тиклай олмайди. Шунинг учун муҳим ҳимоя важига ўз вақтида муносабат билдириш далилларни сақлаш ва текшириш учун ҳам амалий аҳамиятга эга.

Асослари очиб берилмаган рад қарори эса ҳимояга қайси фактик ҳолат ёки ҳуқуқий хулосага эътироз билдириш кераклигини англашни қийинлаштиради. Бу кейинги текширувнинг самарасига ҳам таъсир қилади. Судда тарафлар тортишувининг амалий мазмуни ҳам ҳимоянинг муҳим важларини текшириш ва қарор асосларига эътироз билдириш имкониятида намоён бўлади. Шу боис илтимосномаларни ўз вақтида мазмунан ҳал этиш, қарор сабабларини аниқ кўрсатиш ва натижани қонунда белгиланган шаклда қайд этиш ҳимоя ҳуқуқини таъминлаш ҳамда иш бўйича асосли ва адолатли қарор қабул қилишнинг муҳим кафолатидир.

Япония делегацияси Адвокатлар палатаси фаолияти ва тажрибаси билан танишди

Халқаро ҳамкорликни ривожлантириш ва ўзаро тажриба алмашишни жадаллаштириш доирасида Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасига Япониянинг нуфузли Аичи адвокатлар ассоциацияси делегацияси ташриф буюрди.



2026 йилнинг 12 октябрь куни бўлиб ўтган ушбу расмий учрашувга Япония делегацияси раҳбари – Аичи адвокатлар ассоциацияси Халқаро қўмитаси раиси Тасуя Такишима бошчилик қилди. Юқори даражадаги ташрифдан кўзланган асосий мақсад – икки давлат ўртасида суд-ҳуқуқ соҳасидаги алоқаларни янги босқичга олиб чиқиш, адвокатура соҳасидаги илғор хорижий тажрибани ўрганиш, икки мамлакат юридик ҳамжамиятлари ўртасидаги дўстлик ва касбий кўприкларни кенгайтириш ҳамда истиқболдаги қўшма лойиҳаларни белгилаб олишдан иборат бўлди.

Учрашувда Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков, Палатанинг масъул ходимлари ҳамда Тошкент шаҳрида фаолият юритаётган етакчи адвокатлар иштирок этдилар.

Мулоқот аввалида Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков меҳмонларни қутлар экан, мамлакатимизда сўнгги йилларда адвокатура институтини тубдан ривожлантириш, инсон ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда адвокатларнинг ўрни ва мақомини ошириш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларга алоҳида тўхталди. Меҳмонларга Палатанинг ташкилий тузилмаси, ҳудудий бошқармалар фаолияти ҳамда адвокатларнинг эркин касбий фаолият юритишлари учун яратилаётган қулай шарт-шароитлар, уларни ижтимоий ва ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш тизими ҳақида атрофлича маълумот берилди.

Шунингдек, учрашувда Ўзбекистонда адвокатура тизимининг бугунги ҳолати рақамлар мисолида тақдим этилди. Хусусан, ҳозирги кунда республика бўйича 8 мингдан ортиқ адвокат самарали фаолият кўрсатаётгани, уларнинг 3 мингдан зиёди айнан пойтахтимиз Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келиши таъкидланди.

Ўз навбатида, Аичи адвокатлар ассоциацияси Халқаро қўмитаси раиси ва делегация раҳбари Тасуя Такишима самимий қабул учун миннатдорчилик билдириб, Кунчиқар мамлакатдаги адвокатура тизими хусусиятлари хусусида сўз юритди. Унинг қайд этишича, бугунги кунда Японияда 48 мингга яқин адвокат фаолият юритади ва уларнинг қарийб 20 минг нафари Токио шаҳрида жамланган. Япония тизимининг ўзига хослиги шундаки, мамлакатнинг ҳар бир ҳудудида махсус адвокатлар кенгашлари ташкил этилган бўлиб, ҳуқуқшунослар мажбурий тартибда ушбу кенгашларга аъзо бўлган ҳолда ўз касбий фаолиятларини олиб борадилар.

Самимий ва дўстона руҳда ўтган учрашув давомида икки мамлакат адвокатура тизимларининг ўзига хос жиҳатлари, қонунчиликдаги ўхшашлик ва фарқлар, шунингдек, соҳа ходимларининг малакасини оширишда ўзаро тажриба алмашиш имкониятлари қизғин муҳокама қилинди. Томонлар суд-ҳуқуқ ислоҳотлари даврида бундай жонли мулоқотларнинг ташкил этилиши ҳар икки давлат юридик ҳамжамияти учун бирдек манфаатли эканини якдил эътироф этдилар.

Учрашув якунида келгусида ҳамкорлик алоқаларини тизимли давом эттириш, қўшма тренинг ва семинарлар ташкил этиш бўйича истиқболли вазифалар белгилаб олинди.

Ўз мухбиримиз

Адвокаты Японии – в Узбекистане

В рамках развития международного сотрудничества Ассоциация адвокатов Айчи Японии 12 октября 2026 года во главе с председателем Международного комитета данной организации Тасуя Такишимой посетила Палату адвокатов Республики Узбекистан.







Основная цель визита заключалась в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами в судебно-правовой сфере, изучении передового зарубежного опыта в сфере адвокатуры, расширении связей между юридическими сообществами двух стран, обсуждении перспективных направлений сотрудничества и определении задач на будущее.

Во встрече приняли участие председатель Палаты адвокатов Республики Узбекистан Шухрат Садыков, ответственные сотрудники Палаты и адвокаты, осуществляющие деятельность в городе Ташкенте.



В ходе встречи председатель Палаты адвокатов Шухрат Садыков проинформировал гостей об организационной структуре Палаты, деятельности территориальных управлений, а также о проводимой сегодня работе по развитию института адвокатуры, созданию благоприятных условий для профессиональной деятельности адвокатов и их поддержке.

Также была представлена информация о текущем состоянии системы адвокатуры в Республике Узбекистан и количестве адвокатов. В частности, было отмечено, что в стране действует более 8 тысяч адвокатов, из которых более 3 тысяч приходится на адвокатов, работающих в городе Ташкенте.

Председатель Международного комитета Ассоциации адвокатов Айчи Японии и глава делегации Тасуя Такисима также проинформировали о системе адвокатуры в Японии. По их выступлениям, участники узнали, что в Японии работает около 48 тысяч адвокатов, из которых



около 20 тысяч ведут профессиональную деятельность в Токио. Также было подчеркнуто, что в каждом регионе Японии действуют советы адвокатов, а адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность, являясь членами соответствующих советов.

Наш корр.

Legal Tour – как новый импульс развития адвокатуры

Современная адвокатура развивается в условиях глобализации, цифровой трансформации и постоянного усложнения правовых отношений. Сегодня профессионализм адвоката определяется не только глубоким знанием национального законодательства, но и способностью ориентироваться в международной правовой среде, изучать зарубежные практики, выстраивать профессиональные связи и применять лучшие решения в собственной деятельности.

Шахзода Абдуллаева — адвокат по гражданским и экономическим делам, международный юридический консультант, специалист в области международного сотрудничества и развития юридического образования, адвокат адвокатской фирмы «Gulyamov, Sadikov and Partners Law Firm» города Ташкента. Более 14 лет её профессиональная деятельность связана с правовой сферой, международными проектами, организацией профессиональных мероприятий и взаимодействием с зарубежными партнёрами.

Сегодня одним из ключевых направлений её деятельности стал **Legal Tour — авторский проект профессиональных стажировок и международного обмена опытом для адвокатов и представителей юридического сообщества.** Новый этап проекта начинается с Турции, а в дальнейшем планируется расширение географии на Великобританию, Сингапур, Азербайджан, Швейцарию, Германию и другие страны.

В нашем интервью мы поговорили о профессиональном пути, значении международного сотрудничества для адвокатуры и о том, почему Legal Tour может стать новым инструментом развития юридической профессии в Узбекистане.

— Расскажите о себе. Как складывался Ваш профессиональный путь?

— Мой профессиональный путь всегда был связан с правом, образованием и международным сотрудничеством. За более чем 14 лет работы мне удалось получить разносторонний опыт: от преподавательской деятельности и участия в проектах международных организаций до координации международного сотрудничества в системе юридического образования и непосредственной адвокатской практики.

В разные периоды моей деятельности я взаимодействовала с международными организациями, государственными учреждениями, образовательными институтами и зарубежными экспертами. Среди направлений сотрудничества были проекты, связанные с развитием правовой системы, совершенствованием юридического образования, профессиональной подготовкой кадров и укреплением международных связей.

За это время я участвовала в развитии сотрудничества более чем с 20 странами, работала с около 100 международными организациями и партнёрами, а также участвовала в организации свыше 120 профессиональных мероприятий различного формата — конференций, семинаров, тренингов, встреч и международных форумов.

Отдельное место в моём профессиональном опыте занимает участие в организационной работе форума Tashkent Law Spring.

Этот опыт научил меня главному: развитие правовой системы невозможно без постоянного профессионального диалога. Законодательство может совершенствоваться, но для реальных изменений необходимы люди, которые готовы учиться, обмениваться опытом и внедрять новые подходы в практику.

— Как Вы пришли к международному сотрудничеству и почему выбрали именно это направление?

— Международное сотрудничество стало для меня не просто профессиональной специализацией, а способом смотреть на право шире.

Работая в сфере юридического образования, я увидела, насколько важно не ограничиваться национальными программами обучения. У каждой страны есть собственные подходы к организации юридической профессии, подготовке адвокатов, доступу к правосудию, медиации, цифровизации юридических услуг и взаимодействию государственных институтов с профессиональными объединениями.

При этом далеко не все эффективные решения требуют полного изменения законодательства. Иногда достаточно изучить организационную модель, механизм оказания

юридической помощи или подход к профессиональной подготовке, чтобы найти возможности для адаптации такого опыта в Узбекистане.

Именно поэтому я всегда старалась выстраивать не формальные контакты, а практическое сотрудничество: организовывать встречи, находить экспертов, создавать площадки для профессионального диалога и формировать проекты, которые дают конкретный результат.

Сегодня я продолжаю развивать это направление уже с позиции адвоката и международного юридического консультанта.

— Какую роль в Вашей карьере сыграла работа в системе повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции?

— Этот этап имел для меня особое значение. Работая в сфере международного сотрудничества и проектов в системе повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, я получила возможность увидеть потребности юридического сообщества на институциональном уровне.

Аудитория профессионального юридического образования очень разнообразна. Это адвокаты, юристы государственных органов и организаций, нотариусы, преподаватели, студенты и другие представители правовой сферы. У каждой категории свои задачи, но всех объединяет необходимость постоянно повышать квалификацию.

В рамках своей деятельности я занималась развитием международных связей, взаимодействием с зарубежными партнёрами, подготовкой и организацией профессиональных мероприятий, а также поиском возможностей для обучения и обмена опытом.

Именно в этот период у меня появилась идея создать практический формат зарубежных стажировок, который позволил бы юристам не просто слушать лекции иностранных специалистов, но и непосредственно знакомиться с работой зарубежных правовых институтов.

Первоначально эта идея реализовывалась в рамках деятельности Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции. Сегодня я развиваю её дальше, обновив концепцию и запустив самостоятельный специализированный проект Legal Tour.

— Что представляет собой проект Legal Tour и в чём заключается его основная идея?

— Legal Tour — это авторский проект международных профессиональных стажировок и обмена опытом для адвокатов и других представителей юридического сообщества.

Его главная идея заключается в том, чтобы сделать зарубежный профессиональный опыт доступным не только через книги, публикации, онлайн-курсы и конференции, но и посредством непосредственного знакомства с практикой иностранных учреждений.

Legal Tour — это не обычный туристический тур и не стандартный образовательный курс, это организованная учебно-ознакомительная программа, в рамках которой участники посещают несколько профессиональных учреждений, встречаются с представителями юридического сообщества, знакомятся с зарубежными подходами и обсуждают вопросы, имеющие практическое значение для их работы.

Мы стремимся объединить в одном формате несколько составляющих:

• профессиональное обучение и ознакомление с зарубежной правовой практикой;

• встречи с представителями адвокатуры, юридических организаций и профильных учреждений;

• обмен опытом между узбекскими и зарубежными специалистами;



• развитие международных профессиональных контактов;

• поиск потенциальных партнёров для дальнейшего сотрудничества;

• расширение возможностей профессионального и международного развития участников.

Мне хотелось создать проект, после которого участник возвращается не только с новыми знаниями, но и с конкретными идеями, профессиональными контактами и пониманием того, как можно использовать полученный опыт в собственной деятельности.

— Вы подчёркиваете, что идея проекта принадлежит Вам. Почему было принято решение обновить его и запустить Legal Tour в новом формате?

— Действительно, первоначальная концепция зарубежных стажировок и профессионального обмена опытом была разработана мной в период работы в системе повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции. Тогда проект осуществлялся в рамках деятельности Центра.

Этот опыт позволил мне понять, какие форматы наиболее востребованы и как организовать программу, чтобы она приносила практическую пользу участникам. Позднее я решила обновить концепцию, сде-

▶▶▶ Продолжение на стр. 18.

▶▶▶ начало на стр. 17

лать её более специализированной и развивать в самостоятельном формате под названием Legal Tour.

Для меня было важно сохранить основную идею — профессиональное обучение через непосредственное знакомство с зарубежной практикой, — но при этом расширить возможности проекта, его географию и потенциальную аудиторию.

Новый формат предполагает последовательное развитие международных направлений, более адресный подбор учреждений для посещения и формирование программ с учётом интересов участников.

Я рассматриваю Legal Tour не как разовое мероприятие, а как долгосрочную инициативу, которая может объединять представителей юридической профессии из Узбекистана с зарубежными коллегами.

— Почему первым направлением нового этапа проекта выбрана Турция?

— Турция представляет для нас значительный профессиональный интерес благодаря развитой юридической инфраструктуре, активному деловому взаимодействию с Узбекистаном и возможностям для обмена опытом между представителями двух стран.

При выборе страны для профессиональной стажировки важно учитывать не только географическую доступность. Необходимо понимать, какие институты могут быть интересны участникам, какие вопросы можно изучить на практике и какие профессиональные контакты могут оказаться полезными в дальнейшем.

В рамках Legal Tour в Турции предполагается организовать учебно-ознакомительную программу с посещением нескольких учреждений и проведением профессиональных встреч. Конкретное содержание программы определяется с учётом достигнутых договорённостей с принимающими сторонами.

Для участников это возможность непосредственно познакомиться с организацией юридической деятельности, обсудить профессиональные вопросы с зарубежными коллегами и увидеть, как те или иные подходы работают на практике.

При этом Турция — только первый этап обновлённого проекта. Мы смотрим значительно шире.

— Какие страны планируется включить в дальнейшую географию Legal Tour?

— В числе перспективных направлений — Великобритания, Сингапур, Азербайджан, Швейцария, Германия и другие страны.

Каждое направление интересно по-своему.



Великобритания представляет особый интерес с точки зрения традиций юридической профессии, организации адвокатской деятельности, профессионального самоуправления и механизмов разрешения споров.

Сингапур привлекателен опытом развития международного коммерческого права, разрешения трансграничных споров, арбитража и современных юридических услуг.

Азербайджан интересен возможностями регионального профессионального взаимодействия и обмена опытом между юридическими сообществами.

Швейцария и Германия могут представлять интерес для изучения отдельных аспектов организации правосудия, правового регулирования, юридического образования и профессиональной подготовки специалистов.

Разумеется, содержание каждой программы будет определяться с учётом возможностей принимающих учреждений, договорённостей с зарубежными партнёрами и профессиональных запросов участников.

Наша задача — не просто посетить как можно больше стран. Важно, чтобы каждая поездка имела конкретную образовательную и профессиональную ценность.

— Чем Legal Tour отличается от обычных курсов повышения квалификации за рубежом?

— На мой взгляд, основное отличие заключается в формате обучения и характере взаимодействия.

Традиционный курс обычно строится вокруг лекций, семинаров и учебных материалов. Это эффективный формат, но он не всегда позволяет участнику увидеть, как работает зарубежная правовая система на практике.

Legal Tour основан на принципе непосредственного профессионального знакомства с институтами и специалистами. Участники не только получают информацию, но и посещают учреждения, общаются с представителями профессионального сообщества, задают вопросы, обсуждают практические ситуации и устанавливают личные контакты.

Важен и межличностный аспект. Иногда профессиональный разговор с зарубежным коллегой позволяет узнать то, что невозможно получить из открытых источников: как организована работа юридической организации, какие подходы применяются в повседневной практике, какие проблемы возникают и

какие решения оказываются наиболее эффективными.

При этом Legal Tour не заменяет системного повышения квалификации. Он дополняет его практическим международным компонентом.

Я бы сформулировала основную идею так: мы организуем не просто обучение за рубежом, а профессиональное погружение в международную юридическую среду.

— Какие преимущества участие в Legal Tour может дать адвокату?

— Прежде всего, это расширение профессионального кругозора. Адвокат ежедневно работает с конкретными делами, законодательством и судебной практикой. Однако профессиональный рост требует способности смотреть на привычные вопросы с разных сторон и понимать, какие подходы применяются в других странах.

Участие в проекте может дать адвокату несколько преимуществ.

Во-первых, возможность изучить зарубежный опыт и определить, какие практические подходы заслуживают внимания в национальной деятельности.

Во-вторых, новые профессиональные контакты. Международные связи особенно важны при сопровождении иностранных инвесторов, консультировании бизнеса, работе с трансграничными сделками и поиске зарубежных юридических партнёров.

В-третьих, развитие профессиональных компетенций, включая коммуникацию в международной среде, понимание различий между правовыми системами и навыки межкультурного взаимодействия.

В-четвёртых, возможность увидеть перспективы собственной специализации. Например, адвокат, работающий преимущественно с гражданскими делами, может заинтересоваться международным коммерческим правом, медиацией, арбитражем или сопровождением иностранных клиентов.

Наконец, международный опыт помогает сформировать более широкое профессиональное видение и увереннее взаимодействовать с зарубежными коллегами.

При этом важно понимать: сама поездка не гарантирует новых клиентов или международных контрактов. Результат зависит от активности участника, качества установленных контактов и того, насколько последовательно он использует полученные возможности после возвращения.

— Как Вы считаете, насколько сегодня узбекская адвокатура нуждается в международном обмене опытом?

— Я считаю, что международный обмен опытом является важным направлением развития адвокатуры.

Юридическая профессия меняется под влиянием цифровизации, развития международной торговли, появления новых бизнес-моделей и усложнения правовых отношений. Всё чаще возникают ситуации, когда профессиональная деятельность адвоката связана не только с национальным законодательством, но и с иностранными правопорядками, международными договорами и трансграничными интересами клиентов.

В таких условиях важно, чтобы адвокаты имели возможность знакомиться с зарубежной практикой, развивать международные контакты и повышать уровень профессиональной подготовки. При этом международный опыт не следует воспринимать как нечто, что необходимо механически перенести в национальную систему. Правовые традиции, законодательство и институциональные условия разных стран отличаются.

Главная задача заключается в том, чтобы изучать успешные решения, критически их оценивать и определять, какие из них могут быть полезны для дальнейшего развития юридической практики в Узбекистане.

Уверена, что активное профессиональное взаимодействие с зарубежными коллегами способствует укреплению авторитета узбекской адвокатуры и расширяет возможности для международного сотрудничества.

— Вы совмещаете адвокатскую практику с международным юридическим консультированием. Как эти направления дополняют друг друга?

— Для меня это взаимосвязанные направления деятельности. Адвокатская практика позволяет видеть реальные потребности клиентов, особенности правоприменения и практические сложности, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Международное юридическое консультирование, в свою очередь, помогает рассматривать правовые вопросы в более широком контексте, учитывать трансграничные аспекты и понимать ожидания иностранных партнёров.

Сегодня бизнесу зачастую требуется не только решение отдельного юридического вопроса, но и комплексное сопровождение: анализ рисков, договорная работа, понимание требований различных юрисдикций, взаимодействие с зарубежными контрагентами и поиск надёжных профессиональных партнёров. Именно поэтому я считаю важным развивать компетенции, позволяющие сочетать глубокое знание национального права с пониманием международной правовой среды. Этот подход отражается и в концепции Legal Tour. Проект создаёт возможности для знакомства с зарубежным опытом, который в дальнейшем может быть полезен адвокатам в их повседневной практике.

▶▶▶ Продолжение на стр. 20.

▶▶▶ начало на стр. 19

— Какие трудности возникают при реализации международных профессиональных проектов?

— Организация международных проектов требует значительно больше, чем просто согласовать даты и подготовить программу.

Необходимо найти подходящие учреждения, установить рабочие контакты, согласовать цели визитов, определить профессиональную ценность каждой встречи, сформировать маршрут и учесть организационные вопросы, связанные с международными поездками.

Особенно важно, чтобы принимающая сторона понимала цели визита, а участники заранее представляли, какие знания и практические результаты они смогут получить. Существенную роль играет доверие между партнёрами. Международное сотрудничество строится постепенно: через профессиональную репутацию, последовательность действий и взаимную заинтересованность.

Мой многолетний опыт международного взаимодействия помогает мне понимать эти процессы. Я убеждена, что качественный профессиональный проект должен основываться на содержательном сотрудничестве, а не только на формальном участии организаций. В случае Legal Tour это означает, что особое внимание уделяется профессиональному содержанию программы и возможности прямого общения участников с зарубежными специалистами.

— Каковы Ваши дальнейшие планы в рамках Legal Tour?

— На первом этапе для меня важно успешно реализовать обновлённый формат проекта в Турции, получить обратную связь от участников и партнёров, а также сформировать основу для дальнейшего развития.

Следующий шаг — расширение географии и подготовка профессиональных программ в других странах.

В перспективе я хотела бы, чтобы Legal Tour стал узнаваемой платформой международного профессионального обмена для адвокатов и юристов Узбекистана. Чтобы участники могли выбирать интересующие их направления, знакомиться с зарубежными правовыми институтами и формировать устойчивые профессиональные связи.



Ещё одно важное направление — развитие партнёрств с юридическими организациями, профессиональными объединениями, образовательными учреждениями и другими профильными институтами.

Мне также хотелось бы, чтобы результаты стажировок не оставались исключительно личным опытом участников. По возможности их можно было бы преобразовывать в профессиональные дискуссии, тематические встречи, публикации и обмен практическими рекомендациями внутри юридического сообщества Узбекистана. Таким образом, международная стажировка могла бы становиться отправной точкой для дальнейшего профессионального взаимодействия.

— Что бы Вы хотели сказать адвокатам, которые рассматривают возможность участия в проекте?

— Я бы посоветовала не ограничивать собственное профессиональное развитие рамками привычной практики.

Международный опыт — это не только возможность увидеть другую страну или познакомиться с зарубежными коллегами. Это прежде всего возможность по-новому взглянуть на собственную профессию, задать вопросы, которые раньше не возникали, и найти идеи для дальнейшего развития. При этом важно приезжать на такие программы с конкретным профессиональным интересом, быть открытым к диалогу и активно участвовать во встречах. Именно такой подход позволяет получить максимальную пользу от стажировки.

Legal Tour создаётся для специалистов, которые хотят развиваться, расширять свои знания и контакты, лучше понимать международную юридическую среду и искать новые возможности для профессионального роста. Я убеждена, что будущее юридической профессии во многом зависит от готовности специалистов учиться на протяжении всей карьеры, сотрудничать друг с другом и использовать лучшие международные практики.

Мой принцип прост: международный опыт приобретает настоящую ценность тогда, когда он становится основой для новых профессиональных решений. Legal Tour — от знакомства с зарубежным опытом к новым профессиональным возможностям.

— Спасибо большое за столь подробное интервью. Желаем Вам удачи во всех смелых начинаниях и инициативах!

Беседовала
Шахноза ХАЛСАИДОВА.

Институт адвокатуры в современном Узбекистане: правовые основы, развитие и перспективы

В условиях формирования правового демократического государства институт адвокатуры занимает особое место в системе защиты прав, свобод и законных интересов человека. Адвокатура является важнейшим элементом правовой системы, обеспечивающим гражданам возможность получить квалифицированную юридическую помощь, отстаивать свои права и пользоваться гарантиями справедливого судебного разбирательства.

Развитие адвокатуры имеет особое значение для Узбекистана, где совершенствование правосудия, укрепление принципа верховенства закона и повышение правовой защищённости граждан выступают важными направлениями правовых реформ.

Современная адвокатура — это не только профессиональное сообщество юристов, но и самостоятельный институт гражданского общества, деятельность которого способствует обеспечению законности, состязательности сторон в судебном процессе и укреплению доверия населения к правосудию.

Правовой статус адвокатуры в Узбекистане определяется прежде всего Конституцией Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 года № 349-I, а также законодательством о гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов.

Особое значение имеют статьи 141 и 142 Конституции Республики Узбекистан. Согласно статье 141, адвокатура действует для оказания профессиональной юридической помощи физическим и юридическим лицам на принципах законности, независимости и самоуправления. Статья 142 запрещает вмешательство в деятельность адвоката при исполнении им профессиональных обязанностей и предусматривает гарантии конфиденциального общения с подзащитным.

Эти положения закрепляют принципиальное значение адвокатуры в системе правосудия: защита прав человека должна быть обеспечена не только формально, но и посредством реальных правовых механизмов.

Адвокатская деятельность охватывает широкий круг правовых вопросов. Адвокаты оказывают помощь гражданам и организациям, участвуют в судебных процессах, защищают права подозреваемых и обвиняемых, представляют интересы доверителей в государственных органах и готовят юридические документы.

К основным направлениям их деятельности относятся:

• Защита в уголовном судопроизводстве. Обеспечение права на защиту, участие в процессуальных действиях и отстаивание законных интересов подзащитного.

• Представительство в судах. Защита прав и интересов граждан и юридических лиц по



Мухаббат ХОЖАХМЕТОВА,
главный консультант сектора Правовой информации Министерства юстиции Республики Каракалпакстан

гражданским, экономическим, административным и другим делам в пределах полномочий адвоката.

• Правовое консультирование. Разъяснение законодательства, подготовка заявлений, жалоб, ходатайств и иных юридических документов.

• Защита предпринимательства. Оказание правовой помощи при заключении договоров, разрешении хозяйственных споров и защите законных интересов бизнеса.

• Повышение правовой культуры. Разъяснение гражданам их

▶▶▶ Продолжение на стр. 22.

▶▶▶ начало на стр. 21

прав, обязанностей и предусмотренных законом способов защиты.

Таким образом, адвокатура выполняет не только индивидуальную защитную функцию, но и способствует укреплению правовой культуры общества.

Независимость адвокатуры является необходимым условием справедливого судебного разбирательства. Адвокат должен иметь возможность добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, свободно формировать правовую позицию и использовать предусмотренные законом средства защиты интересов доверителя.

Законодательство Узбекистана предусматривает гарантии адвокатской деятельности, охрану профессиональной тайны и защиту адвоката от неправомерного вмешательства. При этом независимость не означает освобождения от ответственности: адвокат обязан соблюдать закон, правила профессиональной этики и требования добросовестного исполнения своих обязанностей.

Практическая реализация этих гарантий предполагает уважение к адвокатской профессии со стороны всех участников правовой системы, обеспечение конфиденциальности общения с доверителями и соблюдение процессуального равенства сторон.

Развитие адвокатуры должно соответствовать изменениям в общественных отношениях, экономике и технологиях. Сегодня перед институтом адвокатуры стоят задачи, связанные не только с традиционным судебным представительством, но и с новыми направлениями юридической практики.

В числе актуальных направлений совершенствования можно выделить:

Первое — повышение качества юридической помощи. Необходимы постоянное профессиональное обучение, развитие специализации адвокатов и совершенствование практических навыков работы с законодательством и судебной практикой.

Второе — расширение доступности правовой защиты. Важно создавать условия, при которых квалифицированную юридическую помощь смогут получать граждане независимо от места проживания, уровня доходов и сложности правовой ситуации.

Третье — цифровизация адвокатской деятельности. Использование электронного документооборота, цифровых сервисов и современных средств коммуникации позволяет повысить оперативность работы. При этом должны обеспечиваться защита персональных данных и сохранение адвокатской тайны.

Четвёртое — развитие механизмов независимости и самоуправления. Профессиональные объединения адвокатов должны содействовать повышению квалификации своих членов, соблюдению профессиональной этики и защите законных интересов адвокатского сообщества.

Пятое — укрепление профессиональной ответственности. Высокий уровень доверия к адвокатуре невозможен без добросовестности, компетентности и уважительного отношения к правам каждого доверителя.

Эти направления следует рассматривать как взаимосвязанные задачи, реализация которых требует последовательного совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Эффективная адвокатура имеет значение для каждого человека, который сталкивается с необходимостью защитить свои права в суде, разрешить семейный или имущественный спор, отстоять интересы предпринимательской деятельности либо получить квалифицированное разъяснение закона.

Особое значение адвокатура приобретает в ситуациях, когда человек испытывает затруднения при взаимодействии с государственными органами или не обладает достаточными знаниями для самостоятельной защиты своих интересов.

В таких обстоятельствах адвокат выступает профессиональным участником правового процесса, способствующим реализации принципа равенства перед законом и обеспечению доступа к правосудию.

Вместе с тем развитие института адвокатуры не должно ограничиваться изменением нормативных актов. Необходимы повышение правовой грамотности населения, укрепление профессиональной культуры юристов и формирование устойчивого уважения к праву на защиту.

Институт адвокатуры является одним из важнейших элементов правового государства. Его назначение заключается в обеспечении квалифицированной юридической помощи, защите прав и свобод человека, укреплении законности и содействии справедливому правосудию.

В современном Узбекистане дальнейшее развитие адвокатуры связано с последовательным укреплением независимости адвокатов, повышением качества юридических услуг, расширением доступа граждан к правовой защите и внедрением современных технологий.

При этом главным критерием эффективности реформ должно оставаться не только совершенство законодательства, но и то, насколько реально человек может воспользоваться своим правом на квалифицированную юридическую помощь. Сильная и независимая адвокатура — это важная гарантия защиты прав человека, доверия к правосудию и последовательного укрепления принципа верховенства закона.

Стрессоустойчивость адвоката: как сохранить себя в профессии

Адвокат отвечает за судьбы доверителей в условиях неопределённости и дефицита времени. Умение управлять стрессом – не личное дело, а условие качественной защиты.



Дилбар ХОДЖИМУХАМЕДОВА,
старший преподаватель Института переподготовки и повышения квалификации юридических кадров при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Адвокатская практика сегодня динамична, конкурентна и эмоционально насыщенна. Ежедневно защитнику приходится принимать быстрые решения, от которых зависят права, свобода и имущество доверителя. В таких условиях стрессоустойчивость – это не просто желательный навык, а профессиональная необходимость.

Почему адвокатская деятельность связана со стрессом

Профессия относится к типу «человек – человек», поэтому

стресс-факторы носят системный характер:

– высокая ответственность: ошибка адвоката напрямую затрагивает интересы конкретного человека;

– конфликтность: состязательный процесс требует отстаивать позицию под давлением оппонентов;

– эмоциональное выгорание: постоянная работа с людьми, оказавшимися в кризисной ситуации (уголовное преследование, семейные и имущественные споры), требует больших душевных затрат;

– информационная перегрузка и ненормированный график: изменчивое законодательство, подготовка к заседаниям, срочные консультации.

Основоположник теории стресса Ганс Селье подчёркивал, что опасен не сам стресс, а реакция на него. Он различал эустресс, мобилизующий ресурсы, и дистресс, который истощает организм, снижает работоспособность и ведёт к заболеваниям. Задача адвоката состоит не в том, чтобы избежать напряжения, а в том, чтобы удерживать его в продуктивных пределах.

Профессиональные ловушки

Без управления стрессом возникают деформации, опасные как для адвоката, так и для доверителя:

– профессиональная деформация: цинизм, излишняя подозрительность, утрата эмпатии;

– утрата границ: проблемы клиента начинают восприниматься как личные;

– чрезмерное доверие к подзащитному: адвокат забывает, что любые сведения доверителя требуют проверки и анализа;

– низкая фрустрационная толерантность: наиболее коварная из ловушек, поскольку, если клиент скрыл существенные обстоятельства и они всплыли в ходе процесса, адвокат переживает сильный шок.

Как выстроить психологическую «броню»

Успех адвоката определяется не только знанием закона, но и психологической компетентностью. Её основа заключается в осознанных копинг-стратегиях, то есть в приёмах преодоления трудностей:

– не переходить на личности и не поддаваться на провокации: корректное поведение входит в задачу защиты интересов доверителя;

– сохранять эмоциональную независимость: сопереживать, но не позволять чужим эмоциям управлять собой;

– соблюдать уважительный тон: ровная интонация, уважение к достоинству всех участников процесса, готовность к разумным компромиссам;

– не бояться обращаться за поддержкой: повышать психологическую грамотность, проходить тренинги, в том числе по медиации, при необходимости консультироваться с психологом.

Таким образом, стрессоустойчивость – это своего рода интегративное качество, включающее эмоциональную стабильность, адекватную самооценку и умение конструктивно преодолевать трудности. Развивая его, адвокат сохраняет здоровье, повышает качество правовой помощи и тем самым укрепляет доверие общества к институту адвокатуры в целом.

Основания признания кредитных договоров недействительными: теория и судебная практика

В условиях рыночной экономики кредитные отношения являются одним из важнейших инструментов удовлетворения финансовых потребностей граждан и субъектов предпринимательства, приобретения жилья, покупки потребительских товаров, расширения производства и обеспечения экономической активности.

Расширение кредитных отношений повышает актуальность вопросов заключения, исполнения кредитных договоров и судебного разрешения вытекающих из них споров. Кредитный договор представляет собой гражданско-правовую сделку, порождающую для сторон определенные права и обязанности. Основное его содержание заключается в обязательстве кредитора предоставить денежные средства в определенном договором размере, а заемщика — возвратить полученную сумму и уплатить соответствующие проценты. Однако не всякий подписанный договор сам по себе считается законным и действительным. Если договор заключен в нарушение требований закона, не выражает подлинного волеизъявления стороны либо в процессе его заключения были нарушены охраняемые законом права и интересы, может возникнуть вопрос о его действительности.

Важнейшая задача в данном вопросе — не поощряя необоснованного уклонения заемщика от исполнения договорных обязательств, в то же время обеспечить его защиту от последствий кредита, оформленного против его воли, путем обмана или иными незаконными способами.

В этом смысле институт признания кредитных договоров недействительными служит поддержанию баланса между принципом свободы договора и защитой прав участников гражданского оборота.

Статья 744 Гражданского кодекса Республики Узбекистан определяет основное содержание кредитного договора, а статья 745 устанавливает требования к его форме. Согласно статье 745 Кодекса, кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение этого требования влечет недействительность кредитного договора, и такой договор является ничтожным. Это свидетельствует о том, что в кредитных отношениях форма договора выступает не просто формальным требованием, а важной гарантией, направленной на установление правовых связей между сторонами и защиту их прав.

В теории гражданского права действительность сделки оценивается через призму ее соответствия требованиям закона, правоспособности и дееспособности сторон, свободы волеизъявления, а также содержания сделки и соблюдения установленной законом формы.

Под недействительностью сделки понимается отсутствие у сделки, не отвечающей требованиям законодательства, юридической силы, направленной на порождение правовых последствий. При этом правовые основания и последствия недействительности в каждом конкретном случае должны определяться в соответствии с применимыми нормами законодательства.

Статьи 113–128 Гражданского кодекса Республики Узбекистан устанавливают общие правила, связанные с недействительностью сделок. В частности, статьей 115 предусмотрены правовые последствия несоблюдения установленной законом формы сделки, а статьей 116 - недействительность сделки, не соответствующей требованиям законодательства. Другие статьи регулируют правовые последствия сделок, совершенных отдельными лицами, не выражающих действительной воли или имеющих другие недостатки.

Здесь следует отметить одно важное теоретическое правило: ухудшение финансового положения заемщика или снижение возможности возврата кредита после заключения договора не может быть самостоятельным основанием для признания договора недействительным.

Следовательно, суд при решении вопроса о признании договора недействительным руководствуется обстоятельствами на момент заключения договора, волей сторон, требованиями закона и собранными по делу доказательствами.

Вопрос о признании кредитного договора недействительным решается на основании общих гражданско-правовых правил и специальных норм, относящихся к кредитным отношениям. При этом особое значение имеют следующие обстоятельства.

Во-первых, если требования закона не соблюдены, то есть кредитный договор заключен в нарушение требований, установленных законодательством, необходимо дать правовую оценку его действительности. Статья 116 Гражданского кодекса является одной из основных норм, касающихся недействительности сделок, не соответствующих требованиям законодательства.

Однако противоречие отдельных условий договора законодательству не всегда требует признания недействительным всего договора. Суд должен оценить, к какому условию относится нарушение закона, какое место это условие занимает в содержании сделки и может ли оно действовать независимо от других условий.

Во-вторых, несоблюдение письменной формы кредитного договора, то есть обязательность письменной формы для кредитного договора прямо установлена в статье 745 Гражданского кодекса.

На практике кредитные отношения

могут оформляться в филиале банка в бумажной форме, посредством электронного документооборота или дистанционных услуг. Поэтому в каждом споре необходимо проверять наличие или отсутствие документа на бумажном носителе, а также наличие электронного договора, идентификацию лица и процесс электронного подтверждения в соответствии с применимым законодательством.

В частности, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.08.2022 г. № 479 «О мерах по внедрению системы идентификации физических лиц Mobile-ID в Республике Узбекистан» идентификация личности с помощью системы Mobile-ID осуществляется по желанию гражданина в центре государственных услуг или нотариальной конторе (посредством фотографирования лица гражданина в цифровом формате, получения отпечатка пальца в электронном виде) либо через мобильное приложение ЕПИГУ (с использованием метода дистанционной биометрической идентификации гражданина (Face-ID) или электронной цифровой подписи на ID-карте).

Если лицо заявляет, что вообще не заключало кредитный договор, суду необходимо проверить подпись в договоре, электронное подтверждение, идентификационные данные и документы, связанные с выдачей кредита. При этом наряду с фактом заключения договора значение может иметь и то, в чье фактическое распоряжение поступили кредитные средства. В случае если в результате заключения кредитного договора онлайн через банковское приложение лицо прошло идентификацию, а средства, поступившие на его электронный кошелек или банковскую карту, впоследствии были обманным путем присвоены неизвестными лицами, вошедшими в доверие, это обстоятельство не является достаточным основанием для признания кредитного договора недействительным.

Поскольку онлайн-договор был подтвержден с использованием специальных кодов и «электронной цифровой подписи» в мобильном приложении, требующем специальной идентификации, хищение денежных средств с карты лица третьими лицами путем обмана уже после заключения договора не свидетельствует о незаконности предшествовавшей сделки.

В-третьих, заключение договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения, то есть когда кредитный договор заключен вопреки подлинной воле стороны, может повлечь возникновение вопроса о его действительности. В частности, если лицо заключило договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или иных предусмотренных законодательством пороков воли, данным обстоятельствам дается правовая оценка на основе соответствующих норм.

В таких случаях одного лишь утверждения истца о том, что «на меня оказывали давление» или «я не понимал сути договора», может оказаться недостаточно. Суд дает правовую оценку доказательствам, подтверждающим основания иска, последовательности событий, действиям сторон и фактическим обстоятельствам дела.

В-четвертых, оформление кредита от имени лица без его согласия, а также наличие в современных банковских услугах возможностей дистанционной подачи кредитных заявок и их электронного подтверждения делают вопросы идентификации личности и проверки подлинности операции еще более значимыми.

В-пятых, правовой статус и полномочия лица, заключившего договор:

если кредитный договор заключен с несоблюдением требований к дееспособности либо от имени юридического лица лицом, не имеющим соответствующих полномочий, может возникнуть вопрос о действительности сделки. При этом проверяются правовой статус лица на момент заключения договора, его дееспособность, полномочия представителя, наличие доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия. Если кредитный договор заключен от имени юридического лица, также оцениваются полномочия подписавшего его лица и правовые последствия данных действий для юридического лица. Таким образом, при решении вопроса о признании кредитного договора недействительным каждое правовое основание подлежит отдельной проверке и должно быть подтверждено конкретными доказательствами.

Одним из важнейших вопросов в судебной практике является правильное разграничение требования о признании кредитного договора недействительным и споров о его расторжении либо о взыскании кредитной задолженности. При признании договора недействительным исследованию подлежат правовые пороки, имевшие место в момент его заключения. При расторжении же договора, как правило, решающее значение имеют обстоятельства, возникшие после его заключения, нарушение обязательств одной из сторон или иные предусмотренные законом основания.



Мавлюда БОБОРАИМОВА,
судья Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам

Например, гражданин мог получить кредитные средства, подписать договор и в течение нескольких месяцев вносить платежи, однако впоследствии лишиться возможности погашать долг из-за потери работы. Сама по себе подобная ситуация не является основанием для признания кредитного договора недействительным.

Если же гражданин заявляет, что кредит был оформлен на его имя, однако сам он договор не заключал и денежными средствами не пользовался, то при разрешении спора оцениваются факт заключения договора, действительное волеизъявление лица и законность действий, совершенных от его имени.

Также следует разграничивать оспаривание отдельных условий договора и требование о признании недействительным договора в целом.

При разрешении споров, вытекающих из кредитных договоров, основная задача суда заключается не в простом сопоставлении доводов сторон, а в установлении факта заключения договора, его законности, а также указанных в иске обстоятельств на основании достоверных и допустимых доказательств.

Самое главное, высшая цель суда при рассмотрении каждого спора — защита прав заемщика с одновременным учетом законных интересов кредитора и принятие справедливого решения, основанного на обстоятельствах дела!

Замонавий одил судлов ва адвокатура: қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш давр талаби

Бугунги шиддат билан ривожланаётган давр, рақамли технологияларнинг ҳаётимизнинг барча жабҳаларига, шу жумладан, ҳуқуқ тизимига кириб келиши амалдаги қонунчиликни чуқур таҳлил қилиш ва уни давр талабларига мослаштиришни тақозо этмоқда.



Давлатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари доирасида адвокатура институтини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётган бўлса-да, амалиётда адвокатлар дуч келаётган қатор тизимли муаммолар мавжуд. Процессуал тенглик принципини қоғоздан реал воқеликка кўчириш, рақамли далиллар билан ишлаш механизмини яратиш ва адвокатлик фаолиятининг кафолатларини кучайтириш фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг олий мезонидир. Қуйида адвокатлик амалиётидан келиб чиққан ҳолда, миллий қонунчилигимизни такомиллаштиришга қаратилган энг долзарб таклиф ва мулоҳазаларимни тақдим этаман.

I. Тергов ва суд жараёнида томонларнинг реал тенглиги-(диспозитивлик)ни таъминлаш.

Амалдаги Жиноят-процессуал кодексида (ЖПК) айблов ва ҳимоя томонларининг тенглиги эълон қилинган бўлса-да, амалиётда ҳали ҳануз дисбаланс, яъни айблов томони (прокурор ва терговчи)га устуворлик бериш ҳолатлари сақланиб қолмоқда.

Муаммо: Адвокат томонидан тўпланган далиллар (мутахассис фикри, сўровномалар, хусусий экспертиза хулосалари) терговчи ёки суд томонидан «иш учун аҳамиятли эмас» деган асос билан жиноят иши ҳужжатларига қўшилмаслиги ёки инобатга олинмаслиги мумкин.

Қонунчиликка таклиф:

ЖПКнинг тегишли моддаларига ўзгартириш киритилиб, адвокатга (ҳимоячига) жиноят иши бўйича **мустақил равишда давлат ва нодавлат суд-экспертиза ташкилотларида экспертиза тайинлаш ҳуқуқи** қонунан берилиши шарт. Бунда адвокат томонидан тайинланган экспертиза хулосаси терговчи тайинлаган экспертиза билан тенг юридик кучга эга бўлиши ва мижоз ҳисобидан бўлмаслиги керак.

ЖПКга адвокат томонидан тақдим этилган расмий далилларни иш ҳужжатларига мажбурий тартибда қўшиш ва уларни рад этиш ҳақида терговчининг асослантирилган қарор чиқариши, ушбу қарор устидан эса тергов судьясига (Хабэас Корпус доирасида) зудлик билан шикоят қилиш механизмини киритиш лозим.

II. Рақамли далиллар ва сунъий интеллект технологиялари билан ишлашнинг ҳуқуқий асосларини яратиш.

Бугунги кунда жиноят, фуқаролик ва иқтисодий ишларнинг катта қисми электрон ёзишмалар (Telegram, WhatsApp, электрон почта), блокчейн транзакциялари, видеокузатув ва аудиоёзувлар билан боғлиқ. Аммо процессуал қонунчилигимизда ушбу далилларни тўплаш ва баҳолаш тартиби эскирган.

Муаммо: Мессенжерлардаги скриншотлар ёки аудиоёзувлар судда кўпинча «ноқонуний йўл билан олинган» ёки «ҳақиқийлиги шубҳали» деб топилиб, далил сифатида қабул қилинмайди. Шунингдек, сунъий интеллект (Deepfake) орқали овоз ёки тасвирни сохталаштириш хавфи ортиб бормоқда.

Қонунчиликка таклиф:

Фуқаролик процессуал (ФПК), Иқтисодий процессуал (ИПК) ва Жиноят-процессуал кодексларига алоҳида «Электрон (рақамли) далиллар» номли боблар киритилиши лозим. Унда электрон далил тушунчаси, уларни криптографик фиксация қилиш (хэш-функцияларни ёзиб олиш), судья ёки адвокат томонидан уларни кўздан кечириш ва

баённомалаштириш тартиби аниқ белгиланиши керак. **«Адвокатура тўғрисида»ги Қонуннинг 6-моддасига** қўшимча киритилиб, адвокатларга давлат органлари ва хусусий ташкилотлардан рақамли маълумотларни (IP-адреслар, лог-файллар, сервер маълумотлари) тўғридан-тўғри электрон сўров орқали тезкор олиш ваколати берилиши зарур.

III. Адвокатлик сўровига жавоб бермаганлик учун жавобгарликни кучайтириш:

Адвокатнинг энг асосий қуроли – бу адвокатлик сўровидир. Аммо ҳозирги кунда давлат органлари ва мансабдор шахслар ушбу сўровларни менсимаслиги ёки юзаки, расмиятчилик учун (отписка) жавоб қайтариши одатий ҳолга айланган.

Муаммо:

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг (МЖтК) 197-1-моддасига кўра, адвокатлик сўровига жавоб бермаслик ёки ёлғон маълумот бериш жуда кам миқдорда (БҲМнинг 2 бараваридан 5 бараваригача) жаримага сабаб бўлади.

Қонунчиликка таклиф:

МЖтКнинг 197-1-моддасидаги санкцияни кескин ошириш – жарима миқдорини **БҲМнинг 15 дан 20 бараваригача** этиб белгилаш ва такроран содир этилса, мансабдор шахсни муайян муддатга ҳуқуқдан маҳрум қилиш (дисквалификация) чорасини киритиш. Энг муҳими, адвокатлик сўровига жавоб бермаслик факти бўйича **маъмурий баённома расмийлаштириш ҳуқуқини тўғридан-тўғри Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаларига** бериш лозим. Шунда адвокат ўз ҳуқуқини ҳимоя қилиш учун бошқа идораларга қарам бўлмайди.

IV. Шахс ушланган дастлабки соатларда адвокат билан таъминланиш кафолатлари:

Инсон ҳуқуқлари бузилиши ва ноқонуний руҳий ёки жисмоний босим ўтказиш ҳолатларининг кўпчилиги шахс ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушланиб, ҳали ички ишлар ёки тергов бўлимига расман расмийлаштирилгунга қадар бўлган дастлабки соатларда (одатда «суҳбатлашиш» ниқоби остида) содир бўлади.

Муаммо: «Миранда қоидаси» қоғозда бор, аммо амалиётда шахс бинога олиб кирилгандан бошлаб, то унга нисбатан баённома тузилгунча бир неча соатлаб адвокатсиз ушлаб турилиши мумкин ва бу вақт ичида адвокат бинога қўйилмайди.

Қонунчиликка таклиф:

ЖПКнинг 224-моддасига ўзгартириш киритиш:

Шахс амалда ҳаракатланиш эркинлиги чекланган (ушланган) дақиқадан бошлаб, ҳар қандай давлат органи биносига киритилаётганда **кириш-чиқиш тизимида (турникет, ташриф дафтари) адвокатнинг иштироки мажбурий қайд этилиши** шарт. Агар ушланган шахс бинога олиб кирилган вақтдан бошлаб **1 соат ичида** унга адвокат билан холи учрашиш имконияти берилмаса, ушбу даврда олинган ҳар қандай тушунтириш хати, ариза ёки кўрсатма **мутлақ юридик кучга эга эмас (яроқсиз далил)** деб топилиши ЖПКда қатъий белгиланиши керак.

V. Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатувчи адвокатлар меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини ислоҳ қилиш.

Яқинда қабул қилинган «Кам таъминланган шахсларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида»ги Қонун тизимни анча тартибга солди. Бироқ, молиялаштириш ва ҳақ тўлаш механизми ҳамон эски тизимда қолмоқда.

Муаммо:

Давлат томонидан тайинланган адвокатнинг (интернет тилида «дежурний адвокат») бир кунлик меҳнати учун тўланадиган пул миқдори жуда паст ва у узоқ



Жумабой РЎЗИЕВ,
«Бухоро» Адвокатлар ҳайъати адвокати

бюрократик жараёнлардан сўнг тўланади. Бу эса сифатли ҳимоя кўрсатишга бўлган мотивацияни туширади.

Қонунчиликка таклиф:

Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорларига ўзгартириш киритиб, давлат ҳисобидан иштирок этувчи адвокатларнинг соатбай меҳнат ҳақи миқдорини камида **3 бараварга ошириш** ва уни бозор иқтисодиёти шароитига мослаш. Тўловларни бевосита тергов органи ёки Адлия вазирлиги эмас, балки **Адвокатлар палатаси ҳузурида ташкил этилган мустақил жамғарма орқали, «E-advokat» тизимида** иш автоматик равишда якунланиши билан электрон шаклда 3 банк иш кунида ўтказиб бериш тизимига ўтиш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, адвокатура – бу шунчаки жамиятдаги касб эмас, бу одил судловнинг мустаҳкам устуни, фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи қалқондир. Юқорида таклиф этилаётган қонунчиликдаги ўзгартириш ва қўшимчалар суд-ҳуқуқ тизимидаги тортишув принципини кучайтиради. Қонун устуворлиги таъминланган жамиятда эса ҳар бир фуқаро ўзини хавфсиз ва ҳимояланган ҳис этади. Умид қиламизки, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари ва соҳа мутахассислари ушбу таклифларни ислоҳотлар кун тартибига киритадилар.

ҲУҚУҚИЙ ИСЛОҲОТЛАР АМАЛДА

Хоразмда адвокатлар иштирокида семинар ўтказилди

Жорий йилнинг 12 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси биносида адвокатура тизими ходимлари ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакиллари иштирокида кенгайтирилган семинар бўлиб ўтди.



Мазкур тадбирда Адвокатлар палатаси Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси тизимида фаолият юритаётган адвокатлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Шахсий хавфсизлик бош бошқармасининг Хоразм вилояти бўйича бошқармаси масъул ходими Азамат Султонов иштирок этди. Семинардан кўзланган асосий мақсад – соҳада қонунийликни таъминлаш, идоралараро ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш ҳамда адвокатларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштиришдан иборат бўлди.

Идоралараро меморандум – амалиётда

Семинар кун тартибининг марказий мавзуси сифатида, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси ҳамда Ички ишлар вазирлиги ўртасида 2026 йил 20 июлда имзоланган Меморандумнинг мазмун-моҳияти ва унинг амалий аҳамияти атрофлича муҳокама қилинди. Хусусан, қонунчилик талабларига қатъий риоя этиш, ҳар бир томоннинг ваколатлари ҳамда мустақиллигини таъминлаган ҳолда, ўзаро профессионал ҳамкорликни йўлга қўйиш масалаларига алоҳида урғу берилди.



Ушбу масалалар юзасидан ИИВ Шахсий хавфсизлик бош бошқармасининг вилоят бўйича бошқармаси масъул ходими А. Султонов ва Адвокатлар палатаси Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи Руслан Анназаров батафсил тушунтириш бердилар. Маърузачилар соҳада учраётган тизимли муаммолар ва уларни бартараф этиш механизмларига тўхталиб ўтдилар.

Қизғин баҳс-мунозаралар ва таклифлар

Тадбир давомида адвокатлар ҳам фаол иштирок этиб, кун тартибидаги масалалар юзасидан ўз фикр-мулоҳазаларини билдирдилар. Хусусан, адвокатлардан Ф. Эшназаров, У. Матяқубов ва Т. Матниязовлар сўзга чиқиб, адвокатлик фаолияти самарадорлигини ошириш, ҳимоячи мақомини янада мустаҳкамлаш ва амалиётда дуч келинаётган айрим тўсиқларни бартараф этиш бўйича ўзларининг асослантирилган таклифларини ўртага ташладилар.

Семинар якунида иштирокчиларни қизиқтирган барча саволларга масъуллар томонидан атрофлича ва ҳуқуқий асосланган жавоблар берилди. Очиқ ва конструктив руҳда ўтган мазкур тадбир адвокатлик фаолиятида қонунийликни таъминлаш, идоралараро мулоқотни мустаҳкамлаш ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим майдон бўлиб хизмат қилди.

АП Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси

Ўзбекистон ва Россия адвокатларининг давра суҳбати: тажриба алмашинуви ва истиқболли ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди

2026 йилнинг 14 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг конференциялар залида «Ўзбекистон ва Россияда адвокатлик фаолиятининг долзарб масалалари» мавзусига бағишланган кенгайтирилган доирадаги давра суҳбати бўлиб ўтди. Мазкур тадбир Россия Федерацияси Иркутск вилояти адвокатларининг мамлакатимизга амалга ошираётган расмий ўқув-танишув ташрифи доирасида ташкил этилди.



Россиялик юқори мартабали меҳмонларни Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков ҳамда раиснинг биринчи ўринбосари Сергей Иргашев бошчилигидаги Палатанинг масъул ходимлари ва вакиллари кутиб олдилар. Тадбирда икки мамлакат адвокатура соҳаси раҳбарлари, соҳа мутахассислари ҳамда амалиётчи адвокатлар иштирок этдилар.

Халқаро давра суҳбатини Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков кириш сўзи билан очиб берди. Палата раҳбари ўз нутқида бугунги кунда Ўзбекистон адвокатура тизимида изчиллик билан амалга оширилаётган кенг кўламли ишлар, соҳани тубдан такомиллаштириш ва ислоҳ қилишга қаратилган ҳуқуқий янгиликлар хусусида атрофлича тўхталиб ўтди. Шунингдек, у Палата томонидан халқаро ҳамкорлик алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва чет эл илғор тажрибасини ўрганиш борасида олиб борилаётган тизимли ҳаракатларнинг аҳамиятини алоҳида қайд этди.

Шундан сўнг, сўз навбати россиялик меҳмонларга берилди. Россия Федерацияси Иркутск вилояти Адвокатлар палатаси президенти Олег Валерьевич Смирнов кўрсатилган юксак эҳтиром ва самимий қабул учун миннатдорчилик билдирди. Сўнгра у «Россия Федерациясидан адвокатлик фаолиятини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари» мавзусида кенг қамровли маъруза қилди ва Россия Федерацияси ҳудудида фаолият юритаётган адвокатларнинг ҳуқуқий мақоми ҳамда фаолият юритиш тартиблари билан ўртоқлашди.

Давра суҳбати давомида икки томонлама касбий маърузаларни тинглаш давом эттирилди. Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси раисининг биринчи ўринбосари Сергей Валерьевич Иргашев йиғилганлар эътиборига «Ўзбекистонда адвокатга нисбатан интизомий иш юритишнинг ўзига хос хусусиятлари» мавзусидаги маърузасини тақдим этди. Маърузада тизимда қонунийликни таъминлаш ва адвокатлар томонидан касб этикасига риоя этилишини назорат қилишнинг ички механизмлари очиб берилди.

Ўз навбатида, Россия Федерацияси делегацияси вакили, Иркутск вилояти Адвокатлар палатаси малака комиссияси раиси Надежда Сергеевна Морозова, «Судьялар мурожаатлари бўйича адвокатларга нисбатан интизомий амалиёт» мавзусидаги маърузаси билан қатнашди ва бу борадаги Россия тажрибаси хусусида сўз юритди.

Тадбирнинг кейинги қисмида Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси Қонунчилик бўлими бошлиғи Маҳмуд Ильёсович Шаумаров маъруза қилди. Унинг нутқи «Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг қонун ижодкорлиги фаолиятидаги иштироки. Қонунчиликни такомиллаштириш масалалари бўйича судлар ва давлат ҳокимияти органлари билан ҳамкорлик» мавзусига бағишланди. Маърузачи Палатанинг давлат органлари билан ислоҳотлар жараёнидаги фаол мулоқотига тўхталди.

Шунингдек, учрашув давомида замонавий технологиялар ва уларнинг ҳуқуқ тизимига таъсири масаласи ҳам четда қолмади. Адвокат Максим Иванович Орешкиннинг «Адвокатлик фаолиятида сунъий интеллектдан фойдаланиш: ахлоқий масалалар, эҳтимолий хавфлар ва жавобгарлик» мавзусидаги чиқиши иштирокчиларда алоҳида катта қизиқиш уйғотди ва қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

Давра суҳбати давомида Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерациясида адвокатлик фаолиятини ташкил этиш ҳамда амалга оширишнинг энг долзарб масалалари, адвокатуранинг касбий ўзини ўзи бошқариш тамойиллари, адвокатларнинг малакасини тизимли равишда ошириш тизими ва ўзаро манфаатли бўлган бошқа соҳавий йўналишлар бўйича атрофлича фикр ва тажриба алмашилди.

Тадбир якунида иштирокчилар адвокатлик фаолиятига оид кўриб чиқилган масалалар юзасидан ўз хулосаларини билдирдилар. Томонлар келгусида ҳам мазкур форматдаги ўзаро ҳамкорликни изчил давом эттириш, касбий тажриба алмашинувини фаоллаштириш ва икки мамлакат адвокатура соҳалари ўртасидаги алоқаларни янги босқичга кўтаришга тайёр эканликларини қатъий равишда ифода этдилар.

Ўз мухбиримиз

ҚОНЛИ СУКУНАТ
(Ҳаётий воқеа асосида)

«Одамлар, ёрдам беринглар! Хотиним жон беряпти!..»

Бутун қишлоқ сукунатини парчалаб юборган бу ваҳимали фарёд Тўйчибойнинг ҳовлисидан таралаётган эди. Қўни-қўшнилар жонҳолатда овоз келаётган томонга югуришди. Дарвозадан кирганлар эса ғалати, ҳатто одамни сескантириб юборадиган манзарага гувоҳ бўлишди: Тўйчибой «Хотин, кўзингни оч! Мени қўрқитма, тур!» дея бўғилиб йиғлаганча, ерда жонсиз ётган аёлининг елкаларидан тутиб, маҳкам силкитарди.

Даврадан ажралиб чиққан тажрибали қўшни аёл Зубайданинг билагини ушлаб кўрди. Томирда ҳаёт уришидан асар ҳам қолмаганди. У афсус билан бош чайқади:

– Бандалик, ука... Аммо қандай қилиб? Зубайда жуда ҳушёр, оёқ-қўли чаққон аёл эди-ку, қандай қилиб супадан йиқилиб тушади? Сўнг... оғзидан ароқ ҳиди келяптими?

Тўйчибой кўксига муштлаб, ўзини ерга отди, кўз ёшлари юзидаги сохта алам билан қоришиб кетди:

– Ҳаммасига ўзим айбдорман! Ёлғиз ичгим келмай, шўрлик Зубайдага ҳам озгина қуйиб бергандим. «Бошим айланяпти» деб ташқарига чиққанди. Кейин... мана бу аҳвол! Супадан йиқилиб кетибди. Кўз очиб кўрганим, сени йўқотиб энди қандай яшайман?!

Тўпланганлар орасида шивир-шивир бошланди. Қўшни аёллар бир-бирига маъноли қараш қилишди. «Бир кун жанжал бўлган уйдан қирқ кун барака қочади, дейишгани рост, буларнинг уйида ҳеч сув тинмасди-я», деб пичирлади кимдир. Бошқаси эса Зубайданинг тез-тез калтак еб, кўзлари кўкариб юришини эслади. Аммо Тўйчибойнинг сочларини юлиб, аза очаётганини кўриб, «Барибир кўз очиб кўргани, ичи куяпти шекилли», деб қўйишди.

Марҳуманинг яқинлари етиб келгунига қадар, ҳатто тез ёрдам машинаси етиб келмасидан туриб, Тўйчибой шошилинч равишда майитни ювдириб, кафанлашга улгурди. Келган шифокор эрнинг тушуниксиз ва пала-партиш гапларидан шубҳаланса-да, вазиятга аралаша олмади.

Дафн маросими яшин тезлигида ўтказилди. Мана шу шошма-шошарлик Зубайданинг онаи зорининг юрагига гумон қуртини ташлади. Она фарзандининг тупроғини қучиб, ич-ичидан йиғлади: «Кун кўрмай кетган болама-я... Куёвжон, мана, ниятингизга етдингиз! Сизга ёмон эди, ёмон хотиндан қутулдингиз-ку!»



Тўйчибой эса титраб-қақшаб, ўзини оқлашда давом этарди: «Ундай деманг, онажон! Урушсак ҳам кўз очиб кўрганим эди, бағрим ёняпти!»

Бироқ онанинг қалби алдамаётганди. Бу ўлимда қандайдир нохуш сир бор эди.

Машъум тун хиёнати: Ичкаридаги ҳақиқат

Аслида ўша куни оқшом мана бундай бошланган эди. Тўйчибой уйга қўлтиғида шиша билан кириб келди. У йиллар давомида хотинини қийнаб, ундан қутулиш, янги ҳаёт бошлаш пайида юрарди. Аммо бу сафар унинг юзида совуқ ва мулойим табассум бор эди.

– Зубайда, қара, нима олиб келдим, – деди у хотинига иссиқ тикилиб. – Доим урушаверганимиздан чарчадим. Кел, бугун ҳаммасини унутайлик. Бир оз ўтириб, дардлашайлик.

Йиллар давомида фақат калтак ва ҳақорат кўрган Зубайда эрининг бу кутилмаган муомаласидан ич-ичидан сесканиб кетди. Нигоҳларида хавотир ва шубҳа уйғонди:

– Тўйчи ака, тинчликми? Сиздан бунақа гапларни эшитмагандим... Худойим охирини бахайр қилсин, ишқилиб.

– Эҳ, хотин, дарров ёмонликка йўйма-да! Тўйчибой шишани очиб, иккита пиёлага қуйди. – Сени соғиндим, ширин гапларингни соғиндим. Қани, мана буни олайлик, юрагимиз ёзилади.

Зубайда пиёлага қараб иккиланди. Юраги аллақандай совуқ хавфдан ура бошлаганди:

– Биласиз-ку, мен бу зормандани ичмайман. Ош-овқатингизни олиб келай, ўзингиз ўтиринг...

Тўйчибойнинг кўзларида бир лаҳ-

за ваҳший ўт чақнаб кетди, лекин у ўзини тезда қўлга олди ва Зубайданинг қўлларидан тутди:

– Сен мени ҳурмат қилмай қўйдингми, Зубайда? Эринг сифатида сўраяпман. Бир марта, менинг ҳурматим учун. Иккимиз учун...

Аёл қалби барибир ожиз, барибир меҳрга, ширин сўзга ташна эди. Эрининг мана шу илиқ кўринган қўллари, юмшоқ овози унинг мудофаа деворларини йиқитди. «Балки ростдан ҳам инсоф киргандир, балки бахтли бўлиб кетармиз», деган заиф умид билан пиёлани қўлига олди.

Ичкилик ўзининг совуқ ишини қилди. Бироқ Зубайданинг боши айланиб, мувозанатни йўқотган лаҳзада, Тўйчибойнинг қиёфасидаги «мулойим эр» ниқоби бирданига сидирилиб тушди. Унинг башарасида қонхўрлик ва нафрат акс этди. У сочларини силаган киши бўлиб, аёлнинг бошидан маҳкам чангаллади.

– Сендан қутуладиган куним келди, шўрлик! – деб шивирлади у тишлари орасидан.

Зубайда даҳшатдан кўзларини катта очди, аммо кеч эди:

– Тўйчи ака, нима қиляпсиз?! Қўйинг... – дейишгагина улгурди.

Ваҳший эр унинг бошини бор кучи билан бетон деворга урди. Қаттиқ зарбадан оҳ дейишга ҳам улгурмаган аёл ҳушини йўқотиб, полга қуларди. Лекин қонга ташна махлуқ тўхтамади. У ҳушсиз ётган аёлнинг нимжон жуссасининг қорни ва тиззаларига аёвсизларча тепа бошлади. Уй ичида фақат Тўйчибойнинг оғир нафас олиши ва совуқ зарбалар овози эшитиларди. Зубайданинг охирги нафаси узилганига ишонч ҳосил қилгач, у мурдани кўтариб ташқарига чиқди ва супадан пастга отиб юборди. Сўнг, юзига алам ниқобини кийиб, қишлоқни бошига кўтарди...

Ҳақиқатнинг қарор топиши

Орадан кунлар ўтди. Бир куни марҳуманинг жияни куйиниб ўтирган аммасининг ёнига келди:

– Аммажон, қўшни туманда Мирпўлат Муҳиддинов деган тажрибали адвокат бор экан. Жуда ҳақгўй, адолат учун ёниб-куядиган одам дейишади. У ушлаган жойини қўймай юбормас экан, келинг, ўшанга учрашайлик?

Она ҳайрон бўлиб кўз ёшларини артди:

– Ия, болам, адвокат дегани фақат жиноятчиларни ҳимоя қилмайдими? У қандай қилиб бизга ёрдам бериши мумкин?

– Йўқ, аммажон, адвокатнинг асл вазифаси – қонунга таяниб, ҳақиқатни қарор топтириш!

Минг бир истиҳола ва умид билан адвокат ҳузурига боришди. Мирпўлат Муҳиддинов муштипар онанинг дардини тинглар экан, унинг ўткир нигоҳидан ҳеч бир майда детал, ҳеч бир сония четда қолмади. Қонун ҳимоячисининг тажрибали ҳиссиёти дарҳол хавф сигналини берди: Нега дафн бунчалик тез ўтказилган? Шаҳарда эмас, чекка қишлоқда бўлса ҳам, шифокор кўригидан олдин кафанлаш ортида нима яширин?

Адвокат вақтни бой бермай ишга киришди. У биринчи навбатда Зубайданинг сўнгги сафарига ҳамроҳ бўлган, унинг жасадини ювган мурдашўй аёлни излаб топди. Суҳбат осон кечмади. Шариат сирлари ва қўрқув остида яшаётган аёл аввалига гапиришни истамади. Аммо адвокатнинг қатъияти ва ҳақиқатни излаётган кўзлари аёлнинг виждонини уйғотди.

Аёл чуқур оҳ тортиб, кўзларига ёш олди:

– Шу ёшга кириб ёлғон гапирмагандим, ўғлим... Кеча марҳума тушимга кирганди. Бу сизнинг келишингиздан дарак экан-да.

– Мурданинг танасида жароҳат излари бормиди? – адвокатнинг овози вазмин, лекин талабчан эди.

– Бечоранинг юзи кўкариб кетганди. Қорнида, тиззаларида оғир жароҳат излари бор эди, – аёл бир муддат титраб қолди ва овозини пасайтириб қўшиб қўйди: – Энг даҳшатлиси, бошининг орқа қисмида қаттиқ ва оғир зарбадан қолган даҳшатли жароҳат бор эди...



Тошпўлат МУЗАФФАРОВ,
«Kafolat» АБ адвокати
(Қашқадарё вил. Китоб тум.)

Адвокат дарҳол аёлнинг кўрсатмаларини қоғозга тушириб, имзолатди. Мана, жумбоқнинг калити! Эрнинг даъвоси бўйича, хотини супадан юзтубан йиқилган. Юз ва оёқдаги жароҳатларни шу билан оқлаш мумкиндир. Аммо бошнинг орқа қисмидаги зарба-чи? Йиқилган одамнинг боши орқасидан ўзига-ўзи зарба беролмайди-ку! Бу очиқ-ойдин қасддан қилинган қотиллик аломати эди.

Мирпўлат Муҳиддинов тўпланган далилларни ҳуқуқий асослаб, ушбу ҳолат бўйича жиноят иши қўзғатилишига эришди. Навбатдаги қадам энг оғири ва ҳал қилувчиси бўлди: қабр очилди, жасад эксгумация қилинди ва суд-тиббий экспертизаси ўтказилди. Экспертиза хулосаси адвокатнинг шубҳаларини тўлиқ тасдиқлади.

Тергов хонасида адвокат ва терговчилар томонидан тақдим этилган инкор этиб бўлмас тиббий далиллар ва гувоҳларнинг кўрсатмалари қаршисида Тўйчибойнинг тили айланмай қолди. Сохта кўз ёшлари ортига яширинган қотил охир-оқибат ўз айбига тўлиқ иқрор бўлди.

Шу тариқа, оддий «бахтсиз ҳодиса» сифатида ёпилиб кетиши мумкин бўлган совуқ қотиллик, ўз касбига содиқ, изқуварлик маҳоратига эга адвокат Мирпўлат Муҳиддиновнинг синчковлиги туфайли фош этилди. Ноҳақ тўкилган қон беиз кетмади, адолат тантана қилди.

Адвокатлар диққатига:
Иш фаолиятингизни хавфсиз рақамлаштиринг!

«BAIK Technologies» компанияси иш жараёнларини автоматлаштириш, адвокатлик сири ва корпоратив маълумотларни ишончли ҳимоя қилиш ҳамда махфий алоқани таъминловчи маҳаллий дастурий ечимларни таклиф этади.

– Дастурни ўз фаолиятига жорий этиш истагида бўлган адвокатлар қуйидаги рақамларга мурожаат қилишлари мумкин:



Адвокат ва ҳуқуқшунослар диққатига!

27 ноябрь куни Тошкент давлат транспорт университетида бўлиб ўтадиган конференцияга мақолалар қабул қилинмоқда!

«BAIK Technologies» тизимлари ёрдамида иш жараёнларини рақамлаштириш ва маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш мавзусида ўз мақолангиз билан иштирок этинг.

– Мақола топшириш ва конференцияда қатнашиш учун ҳозироқ боғланинг:

+998 (93) 606-21-31 – Жасур Нуриддинов



Ижодкор адвокатнинг янги китоблари дунё юзини кўрди!

Таниқли ижодкор ва эл ардоғидаги адвокат **Тошпўлат Музаффаровнинг «Бахтли инсонлар» ҳамда «Эл таниган Муҳтарам опа» номли янги автобиографик асарлари Қашқадарё вилоятининг Китоб ва Шаҳрисабз босмаханаларида чоп этилди.**

Муаллифнинг **«Бахтли инсонлар»** асари Китоб шаҳрида туғилиб, ҳаёт соҳасида машаққатли, аммо шарафли йўлни босиб ўтган, олий тоифали провизор даражасигача юксалиб, бугун кексалик гаштини сураётган элдошимиз Эркин Аҳмаджоновнинг ҳаёт йўлига бағишланади.

«Эл таниган Муҳтарам опа» рисоласи эса Шаҳрисабз туманининг Полмон қишлоғида туғилиб, бутун борлиғини қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, соҳани бошқариш ва қишлоқ аҳолининг турмуш тарзини яхшилашга сарфлаган фидокор аёл Муҳтарам Амированинг ҳаёти ҳақида сўзлайди.

Маълумки, Т. Музаффаров республика матбуотида долзарб мавзулардаги чиқишлари билан фаол иштирок этиб келади. Унинг қаламига мансуб **«Мен танлаган йўл»** китоби аллақачон мухлислар қалбидан муносиб ўрин эгаллаган.

«ADVOKAT Press» газетаси таҳририяти заҳматкаш ижодкорни ушбу ютуқлари билан самимий қутлаб, унга узоқ умр, сиҳат-саломатлик ва янги ижодий зафарлар тилаб қолади!





ADVOKAT PRESS
Муассис: «ADVOKAT MEDIA» МЧЖ
Ахборот ҳамкоримиз: Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси

Бош муҳаррир: Воҳид АҲМАД
2021 йил 12 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 1154-сон билан рўйхатга олинган.
Телефонлар: Қабулхона: (71) 230 25 51
Бош муҳаррир: (97) 479 14 41, Факс: (71) 230 25 51.

Таҳририятга келган қўлёзмаларга тақриз ёзилмайди ва муаллифларга қайтарилмайди. Газета «Advokat media» МЧЖ компьютер марказида терилиб, саҳифаланди. А4 форматда, 32 саҳифада «XXI ASR MEDIYA-NASHRIYOT-MATBAA UYI» МЧЖ босмахонасида 2935 нусхада чоп этилди.
Босмахона манзили: 100080, Тошкент шаҳри Миробод тумани Мунис кўчаси,50-А уй. Буюртма № 35
Бизга ёзинг: Тошкент шаҳри 100142, Буюк Ипак йўли 471 уй.
E-mail: info@advokatnews.uz, advokatmedia@mail.ru.
Web-site: www.advokatnews.uz. Telegram: Advokatnews.uz

Масъул котиб: Шаҳноза ХОЛСАИДОВА
Саҳифаловчи-дизайнер: Азамат ЖУМАНИЯЗОВ
Босмахонага 23.10.2026 йилда топширилди.